



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE**

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Grazia Conti – Presidente f.f.

dott. Antonio Perinelli – Consigliere

dott. Sandro Venarubea – Consigliere relatore

all'udienza del 17 maggio 2023 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1464 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, vertente tra

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), nata in Turchia il 26/05/1965 ed elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Civinini n.12, presso lo studio dell'avv. Spingardi Luca (c.f. *C.F._2* – pec: *Email_1*), che la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di primo grado - appellante e

Controparte_1 (c.f. *C.F._3*), nata a Roma il 4/12/1934, e *Controparte_2* (c.f. *C.F._4*), nato in Turchia il 15/06/1966, elettivamente domiciliati in Roma, Via Alessandria n. 208, presso lo studio dell'avv. Cardarelli Massimiliano (c.f. *C.F._5*), che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello – appellati

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 27/02/2017, *Parte_1* ha proposto appello avverso la sentenza n.15823/2016 emessa dal Tribunale ordinario di Roma e pubblicata il 6/08/2016, resa nel giudizio di primo grado promosso da

Controparte_2 nei confronti di *Controparte_1* nonché dell'odierna parte appellante.

I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.

*<<Con atto di citazione regolarmente notificato *Controparte_2* ha convenuto la sorella *Parte_1* per lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni immobili relitti dal padre *Per_1* e sui quali *Controparte_1* anch'essa convenuta in giudizio, ha il diritto di usufrutto. L'attore ha chiesto che gli immobili fossero divisi in due lotti comprendenti autonome porzioni immobiliari. Si è costituita la convenuta la quale ha proposto che il compendio immobiliare fosse diviso attraverso anche il frazionamento delle singole unità immobiliari, soprattutto dei beni ubicati in Castellamare (TP). *Controparte_1* pur non rinunciando ai propri diritti di usufruttuaria ha cercato nel corso del giudizio di favorire una conciliazione tra i figli; all'esito dell'espletamento di una ctu di stima il g.i. ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 4.5.2016 dove la causa è stata riservata in decisione>>.*

Il Tribunale, con la suddetta sentenza, ha così deciso *<<dichiara sciolta la comunione ereditaria tra *CP_2* e *Parte_1* in ragione della quota di diritto del 50% ciascuno sui seguenti immobili: a) piena proprietà dell'appartamento in Roma alla Via Flaminia 203 (per il 50% ciascuno della nuda proprietà ai figli; per l'usufrutto alla coniuge *CP_1* : foglio 545, particella 51, subalterno 518, categoria A/3, classe 4, vani 7,5, rendita € 1.723,67, ubicazione Via Flaminia n. 203, piano 2, int. 5; b) quota di 1/2 della piena proprietà della cantina al piano seminterrato, int. 1 in Roma alla Via Flaminia 203 (per il 50% ciascuno della nuda proprietà ai figli; per l'usufrutto alla coniuge *CP_1* già proprietaria dell'altra quota di 1/2 della piena proprietà): foglio 545, particella 51, subalterno 504, categoria C/2, classe 4, mq 18, rendita € 92,03, ubicazione Via Flaminia n. 203, piano S1, int. 1; d) quota di 1/2 della piena proprietà dell'appartamento al piano terra, int. 1 in Roma alla Via Adelina Patti 3 (per il 50% ciascuno della nuda proprietà ai figli; per l'usufrutto alla coniuge *CP_1* già proprietaria dell'altra quota di 1/2 della piena proprietà); foglio 354, particella 569, subalterno 509, categoria A/3, classe 2, vani 2,5, rendita € 400,25, ubicazione Via Adelina Patti n. 3, piano S1, int. 1 e) quota di 1/2 della piena proprietà dell'appartamento al piano secondo, int. 14 in Roma alla Via Raffaele Stasi 40 (per il 50% ciascuno della nuda proprietà ai figli; per l'usufrutto alla coniuge *CP_1* già proprietaria dell'altra quota di 1/2 della piena proprietà); foglio 210, particella 232/36, categ. A/2, classe 2°, vani 2,5, rendita lire 1460." . f) quota di 1/2 della piena proprietà del villino al piano terra, int. 7 in Ladispoli (RM) località Marina di San Nicola (per il 50% ciascuno della nuda proprietà ai figli; per l'usufrutto alla coniuge *CP_1* già proprietaria dell'altra quota di 1/2 della piena proprietà); foglio 78, particella 61, subalterno 7, categoria A/7, classe 4, vani 3, rendita € 565,52, ubicazione Via del Sagittario n. 34 - 36, piano T, int. 7, g) piena proprietà del terreno in Tarquinia (VT) località San Giorgio (per il 50% ciascuno della nuda proprietà ai figli; per l'usufrutto alla coniuge *CP_1* ; foglio 111, particella*

141, qualità seminativo, classe 2, superficie are 50 ca 40, rendita € 57,26 (dominicale) + € 18,22 (agrario), h) piena proprietà dell'appartamento int. 1 in Castellammare del Golfo (TP) Contrada Conza (per il 50% ciascuno della nuda proprietà ai figli, per l'usufrutto alla coniuge CP_1 ; foglio 20, particella 1132, subalterno 1, categoria A/3, classe 9, vani 7,5, rendita € 639,12, ubicazione Contrada Conza, piano T, i) piena proprietà dell'appartamento int. 2 in Castellammare del Golfo (TP) Contrada Conza (per il 50% ciascuno della nuda proprietà ai figli, per l'usufrutto alla coniuge CP_1 ; foglio 20, particella 1132, subalterno 2, categoria A/3, classe 9, vani 2,5, rendita € 213,04, ubicazione Contrada Conza, piano T, l) piena proprietà dell'appartamento int. 3 in Castellammare del Golfo (TP) Contrada Conza (per il 50% ciascuno della nuda proprietà ai figli, per l'usufrutto alla coniuge CP_1 ; foglio 20, particella 1132, subalterno 3, categoria A/3, classe 4, vani 4,5, rendita € 383,47, ubicazione Contrada Conza, piano T, m) quota di 1/2 della piena proprietà dell'immobile in Custonaci (TP) località Visicari particella 92 (per il 50% ciascuno della nuda proprietà ai figli, per l'usufrutto alla coniuge CP_1 già proprietaria dell'altra quota di 1/2 della piena proprietà); foglio 124, particella 92, categoria A/3, classe 7, vani 4,5, rendita € 232,41, ubicazione Contrada Visicari SNC, piano S1-T-1°, n) quota di 1/2 della piena proprietà dell'immobile in Custonaci (TP) località Visicari particella 49 (per il 50% ciascuno della nuda proprietà ai figli, per l'usufrutto alla coniuge CP_1 già proprietaria dell'altra quota di 1/2 della piena proprietà); foglio 124, particella 49, categoria A/7, classe 4, vani 3,5, rendita € 325,37, ubicazione Contrada Visicari SNC, piano S1-T-1°, dichiara che quota di 1/2 della piena proprietà dell'accessorio al piano seminterrato, senza numero interno, in Roma alla Via Flaminia 203 (per il 50% ciascuno della nuda proprietà ai figli; per l'usufrutto alla coniuge CP_1 già proprietaria dell'altra quota di 1/2 della piena proprietà); foglio 545, particella 51, subalterno 505, categoria C/2, classe 8, mq 10, rendita € 95,03, ubicazione Via Flaminia n. 203, piano S1 non fa parte della comunione ereditaria in quanto bene non di proprietà del de cuius Persona_2 e dunque rigetta la relativa domanda di divisione; - dichiara esecutivo il seguente progetto di divisione LOTTO A a) appartamento in Roma alla Via Flaminia 203: foglio 545, particella 51, subalterno 518, categoria A/3, classe 4, vani 7,5, rendita € 1.723,67, ubicazione Via Flaminia n. 203, piano 2, int. 5 b) quota di 1/2 della cantina int. 1 in Roma alla Via Flaminia 203 foglio 545, particella 51, subalterno 504, categoria C/2, classe 4, mq 18, rendita € 92,03, ubicazione Via Flaminia n. 203, piano S1, int. 1; con addebito dell'eccedenza a favore del lotto B) garantita da ipoteca legale della somma di 13.125 euro LOTTO B a) quota di 1/2 dell'appartamento al piano terra, int. 1 in Roma alla Via Adelina Patti 3 foglio 354, particella 569, subalterno 509, categoria A/3, classe 2, vani 2,5, rendita € 400,25, ubicazione Via Adelina Patti n. 3, piano S1, int. 1 b) quota di 1/2 dell'appartamento al piano secondo, int. 14 in Roma alla Via Raffaele Stasi 40 foglio 210, particella 232/36, categ. A/2, classe 2°, vani 2,5, rendita lire 1460." . c) quota di 1/2 del villino al piano terra, int. 7 in Ladispoli (RM) località Marina di San Nicola, Via del Sagittario

36 , al foglio 78, particella 61, subalterno 7, categoria A/7, classe 4, vani 3, rendita € 565,52, ubicazione Via del Sagittario n. 34 - 36, piano T, int 7 d) terreno in Tarquinia (VT) località San Giorgio foglio 111, particella 141, qualità seminativo, classe 2, superficie are 50 ca 40, rendita € 57,26 (dominicale) + € 18,22 (agrario), e) appartamento int. 1 in Castellammare del Golfo (TP) Contrada Conza foglio 20, particella 1132, subalterno 1, categoria A/3, classe 9, vani 7,5, rendita € 639,12, ubicazione Contrada Conza, piano T, f) appartamento int. 2 in Castellammare del Golfo (TP) Contrada Conza foglio 20, particella 1132, subalterno 2, categoria A/3, classe 9, vani 2,5, rendita € 213,04, ubicazione Contrada Conza, piano T, contrada Conza g) appartamento int. 3 in Castellammare del Golfo (TP) Contrada Conza foglio 20, particella 1132, subalterno 3, categoria A/3, classe 4, vani 4,5, rendita € 383,47, ubicazione Contrada Conza, piano T, h) quota di 1/2 villino in Custonaci (TP) contrada Visicari (particella 92) foglio 124, particella 92, categoria A/3, classe 7, vani 4,5, rendita € 232,41, ubicazione Contrada Visicari SNC, piano S1-T-1°, i) quota di 1/2 villino in Custonaci (TP) contrada Visicari (particella) 49 foglio 124, particella 49, categoria A/7, classe 4, vani 3,5, rendita € 325,37, ubicazione Contrada Visicari SNC, piano S1-T-1°; - dispone che i lotti A) e B) vengano estratti a sorte al passaggio in giudicato della sentenza; -dispone che il sorteggio tra le parti dei lotti, come sopra individuati, sia effettuato con apposita istanza, ove si siano verificate le condizioni precisate in motivazione; -condanna la convenuta Parte_1 a pagare all'attore le spese del giudizio che liquida in 22.000 euro , oltre accessori di legge, oltre 880 euro per c.u.; -compensa tra le spese di giudizio tra Controparte_1 CP_2 e Parte_1 -pone a definitivo carico della convenuta [...] Parte_1 le spese di ctu liquidate>>

La decisione è motivata come di seguito riportato.

<<Giova preliminarmente osservare che il ctu ha accertato che la quota di 1/2 della piena proprietà dell'accessorio al piano seminterrato, senza numero interno, in Roma alla Via Flaminia 203 (per il 50% ciascuno della nuda proprietà ai figli; per l'usufrutto alla coniuge CP_1 già proprietaria dell'altra quota di 1/2 della piena proprietà)- foglio 545, particella 51, subalterno 505, categoria C/2, classe 8, mq 10, rendita € 95,03, ubicazione Via Flaminia n. 203, piano S1 - non fa parte della comunione ereditaria in quanto come si evince dalle visure non è di proprietà del de cuius e quindi dei suoi eredi, odierne parti del giudizio. Per la cantina, come appare anche in visura catastale storica, risulta il passaggio dall'intestato Persona_3 direttamente agli intestati eredi del de cuius senza alcun titolo, infatti con l'atto di compravendita per notaio Persona_4 del 16.05.1979, il de cuius, in regime di comunione di beni con la coniuge CP_1 acquistò dal Persona_3 unicamente la cantina int. 1 (sub. 504). Orbene, deve ritenersi che non c'è contestazione tra le parti circa il valore del compendio ereditario e del valore delle quote di ciascun condividente: A) all'attore Controparte_2 € 1.437.750,00 x 50,00 % ... € 718.845,00 B) alla convenuta Controparte_3 € 1.437.750,00 x 50,00 % ... € 718.845,00 C) alla

convenuta Controparte_1 l'usufrutto per ... € 479.250,00 Sommano ... € 1.917.000,00

La convenuta tardivamente, ossia solo con la comparsa conclusionale, ha eccepito per la prima volta e anche genericamente che “.. nella ctu vi sono una serie di argomentazioni insufficientemente trattate e calcolate ai fini del valore dei beni all'attualità con termini largamente interpretabili senza correlazione a criteri oggettivi”. Orbene, le osservazioni critiche alla consulenza tecnica d'ufficio non possono essere formulate in comparsa conclusionale - e, pertanto, se ivi contenute, non sono esaminabili dal giudice - perché in tal modo esse rimarrebbero sottratte al contraddittorio e al dibattito processuale (Cass. 3330/16; 7335/13); delle eccezioni sollevate da Parte_1 in merito alla stima del compendio da dividere non si potrà tener conto, osservato, inoltre, che i criteri di valutazione adottati dal perito per la valutazione del compendio immobiliare devono essere condivisi per ragionevolezza e coerenza. In merito alle ulteriori eccezioni da quest'ultima sollevate solo nella comparsa conclusionale circa gli abusi edilizi gravanti su alcuni degli immobili in comunione ereditaria e che se esistenti determinerebbero la nullità della divisione - la cui verifica da parte del giudice, dunque, è preliminare ad ogni operazione divisionale - osserva quanto segue. Indipendentemente dalla natura ereditaria o meno della comunione, la Suprema Corte ha evidenziato che dal tenore dell'art. 40 della citata legge n. 47 del 1985 si ricava che gli immobili abusivi realizzati tra il 1 settembre 1967 e la data di entrata in vigore della stessa legge rimangono sempre divisibili, in quanto l'art. 40, a differenza dell'art. 17, non fa menzione dello scioglimento delle comunioni, le quali possono quindi essere sciolte, anche se costituite da immobili privi di concessione edilizia (Cass.14764/05). In ogni caso, partendo dall'esegesi delle norme di cui alla legge n. 47 del 1985, deve ritenersi che non ogni abuso edilizio determini l'incommerciabilità del bene, e ciò alla luce del principio di tassatività delle nullità negoziali: la legge fa riferimento all'assenza o totale difformità dalla concessione edilizia originaria o in sanatoria e dunque deve ritenersi che non scaturisca la nullità laddove gli abusi siano lievi o comunque non pongano in essere una totale difformità dell'originario provvedimento concessorio; del pari non ricorre la nullità in caso di assenza della concessione, laddove quest'ultima non sia quella prevista ad aedificandum, ma richiesta a diversi fini (come ad esempio in passato per l'ipotesi del frazionamento di un'unica unità immobiliare). Orbene nel caso di specie il ctu ha accertato : 1) l'edificazione dell'immobile di Via Flaminia ante 1962 e che le piccole difformità dell'originaria consistenza catastale rispetto a quella attuale “possono essere regolarizzate attraverso la presentazione della S.C.I.A.”; 2) per la cantina n. 1 dell'immobile di Via Flaminia originata dal frazionamento di un più ampio locale, occorre presentare una D.I.A 3) l'appartamento di via Adelina Patti proviene da un frazionamento senza titolo, irregolarità che allo stato sebbene insanabile non è di impedimento all'assegnazione ai condividenti perché lo stesso è stato pacificamente edificato ante 67, in quanto “..è stato realizzato e dichiarato abitabile con licenza n. 1124 del 19.9.1963...” ed un'eventuale

modifica della destinazione d'uso che lo renderebbe commerciabile ne ridurrebbe il valore commerciale di 20.000 euro, importo che effettivamente è stato scomputato dal perito dalla stima finale dell'immobile (vedi pag. 51 e 53 ctu) 4) l'appartamento di via Raffale Stasi proviene da un frazionamento senza titolo, irregolarità che allo stato sebbene insanabile non è di impedimento all'assegnazione ai condividenti. In particolare poiché la legge fa riferimento all'assenza o totale difformità dalla concessione edilizia originaria o in sanatoria, deve ritenersi che non scaturisca la nullità laddove gli abusi siano lievi o comunque non pongano in essere una totale difformità dell'originario provvedimento concessorio; del pari non ricorre la nullità in caso di assenza della concessione, laddove quest'ultima non sia quella prevista ad aedificandum, ma richiesta a diversi fini (come ad esempio in passato per l'ipotesi del frazionamento di un'unica unità immobiliare). Il ctu ha accertato, inoltre, che un'eventuale modifica della destinazione d'uso che lo renderebbe commerciabile ne ridurrebbe il valore commerciale di 20.000 euro, importo che effettivamente è stato scomputato dal perito dalla stima finale dell'immobile (vedi pag. 62 e 53 ctu) 5) per l'immobile in Ladispoli il ctu ha accertato una modesta modifica dell'originario progetto sanabile con la presentazione di una S.C.I.A 6) gli immobili in Castellammare loc Conza presentano difformità urbanistiche oltre a non essere di nessuna valenza statica ed urbanistica possono esser regolarizzate attraverso la presentazione di una Dia; 7) l'immobile in Castellammare loc Visicari presenta difformità influenti dal punto di vista statico ed urbanistico. Da quanto premesso si evince che allo stato gli immobili non presentano irregolarità urbanistiche tali da determinare eventuali nullità della divisione e delle stesse correttamente si è tenuto conto nella stima del compendio immobiliare. Il ctu ha elaborato quattro proposte di divisione: la 1° che prevede un conguaglio di 13.125,00 euro; la 2° che prevede un conguaglio di 35.250 euro; la 3° che prevede un conguaglio di 276.000 euro e la 4° che prevede un conguaglio di 186.000 euro. L'attore ha aderito alla proposta di divisione elaborata dal ctu sub 1) ed ha chiesto l'assegnazione dei beni di cui al lotto B).

Lotto A la nuda proprietà di: a) appartamento in Roma alla Via Flaminia 203... € 724.500,00 b) quota di 1/2 della cantina int. 1 in Roma alla Via Flaminia 203 ...€ 7.500,00 Sommano ... € 732.000,00

Lotto B la nuda proprietà di a) quota di 1/2 dell'appartamento al piano terra, int. 1 in Roma alla Via Adelina Patti 3 ... € 22.125,00 b) quota di 1/2 dell'appartamento al piano secondo, int. 14 in Roma alla Via Raffaele Stasi 40 ... € 26.250,00 c) quota di 1/2 del villino al piano terra, int. 7 in Ladispoli (RM) località Marina di San Nicola ... € 69.375,00 d) terreno in Tarquinia (VT) località San Giorgio ... € 30.000,00 e) appartamento int. 1 in Castellammare del Golfo (TP) contrada Conza ... € 246.000,00 f) appartamento int. 2 in Castellammare del Golfo (TP) contrada Conza ... € 122.250,00 g) appartamento int. 3 in Castellammare del Golfo (TP) contrada Conza ... € 141.000,00 h) quota di 1/2 villino in Custonaci (TP) contrada Visicari

*particella 92 ... € 27.750,00 i) quota di 1/2 villino in Custonaci (TP) contrada Visicari
particella 49 ...€ 21.000,00 Sommano ... € 705.750,00 con addebito dell'eccedenza
a favore della quota B) della somma di € 13.125,00.*

*La convenuta contesta nella sostanza tutti i progetti di divisione elaborati dal ctu ,
deducendo che al fine di rispettare la volontà del padre - che era quella di dividere il
complesso immobiliare di Castellammare in tre quote - propone il frazionamento degli
immobili sia di Roma che di Castellammare, pur dando atto che oggetto del giudizio
è la divisione della comunione della nuda proprietà dei beni e che la divisione
proposta è solamente “ formale, catastale, rinviando l'effettiva piena e completa
disponibilità dei beni in capo all'attore e alla parte convenuta solo alla morte della
madre, con successiva divisione”.*

Giova premettere che il Tribunale condivide il principio di diritto enunciato da [...]

*Parte_1 , ossia che “Il frazionamento di un immobile in comunione non
costituisce, di per sé, un elemento che impedisce o rende difficile la divisione. Al
contrario, il frazionamento costituisce uno strumento al fine di soddisfare il diritto
potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura”,
ma le conseguenze dal medesimo scaturenti non sono quelle da costei prospettate.
E' principio fondamentale, in materia di divisione, seguire il criterio di attribuire alle
quote, preferibilmente, i beni nella loro intera consistenza e per intero, senza dar
luogo a spezzettamenti (Cass 708/64); l'art 720 cod civ, secondo cui gli immobili
indivisibili possono essere attribuiti per intero al condividente cui spetta la maggiore
quota, salvo a porre a suo carico conguagli in danaro a favore degli altri, contempla
i casi in cui, tenuto conto del numero e dell'entità delle quote, si renda necessario,
per la formazione delle correlative porzioni in natura, procedere al frazionamento di
cespiti i quali, per la loro consistenza e caratteristiche, siano insuscettibili di divisione,
o perché questa non sia comodamente attuabile, o perché vi ostino esigenze di
pubblica economia o di igiene, ovvero disposizioni di legge dettate nell'interesse della
produzione nazionale (arg ex art 722 cod civ). Peraltro, anche nel concorso di questi
elementi obiettivi, non si fa luogo all'applicazione della norma qualora alcuni dei
condividenti chiedano che le loro quote siano soddisfatte congiuntamente, mediante
attribuzione di un'unica porzione, ed in dipendenza di questa richiesta venga meno
la necessità di procedere al frazionamento degli immobili indivisibili (Cass 1048/63).
In definitiva, il fatto che l'intero compendio immobiliare può dividersi senza frazionare
i singoli immobili che lo costituiscono rivela l'infondatezza dell'opposizione della
convenuta, che, al di là di ragioni affettive, non ha allegato alcun elemento oggettivo
idoneo a dimostrare che il proprio diritto alla divisione è meglio soddisfatto attraverso
il frazionamento delle singole unità immobiliari. Il diritto dei condividenti ad una
porzione in natura di ciascuna delle categorie dei beni in comunione non consiste
nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti
alla stessa categoria ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre
categorie degli immobili, dei mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo*

frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei condividenti di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere (Cass.15105/00). Il contenuto del diritto dei condividendi ad una porzione di beni immobili comuni, qualitativamente omogenea all'intero, consiste nella proporzionale divisione degli immobili considerati nel genere, contrapposti agli altri generi patrimoniali (mobili e crediti) e non in un frazionamento quotistico delle singole entità immobiliari (fabbricati, terreni, ecc.) comprese nella massa da dividere. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che taluni dei beni immobili oggetto di comunione potessero essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sebbene aventi caratteristiche diverse, invece ad altra quota, reputando irrilevante che soltanto alcuni fossero produttivi di reddito, in quanto idonei alla locazione, stimando comunque omogenee tra loro le quote quanto al valore dei singoli cespiti, come attestato dall'esiguità dei conguagli, in relazione al valore dell'intero asse Cass.27405/13).

Giova, infine, precisare che pacificamente Controparte_1 è titolare del diritto di usufrutto sull'intero compendio immobiliare e dunque la sentenza che pronunciasse lo scioglimento della comunione ereditaria attraverso l'assegnazione delle porzioni di beni immobili, non identificate catastalmente in assenza di frazionamento, operazione che allo stato non è eseguibile perché lesiva del diritto di godimento dell'usufruttuaria, di fatto renderebbe l'acquisto non trascrivibile e rimanderebbe le operazioni materiali di divisione all'epoca dell'acquisto dei coeredi della piena proprietà degli immobili, cosicché l'attuale pronuncia del Tribunale oggi non sarebbe di alcuna utilità per le parti, in quanto le costringerebbe, al tempo dell'estinzione del diritto di usufrutto, a trovare un accordo per le operazioni di divisione o in difetto a proporre un nuovo giudizio.

Per quanto detto, quindi, tutte le eccezioni sollevate dalla convenuta ai progetti di divisione elaborati dal ctu devono essere disattese.

Il Tribunale ritiene di dover dichiarare esecutivo il progetto di divisione redatto dal ctu sub 1), dal momento che è quello che prevede il pagamento di un minor conguaglio in denaro da un condividente all'altro (€ 13.125,00) e che dunque costituisce la piena attuazione del diritto dei condividenti all'assegnazione delle quote in natura in misura quanto più corrispondente alle quote ereditarie, che in materia di divisione costituisce la regola.

L'attore, ha chiesto l'assegnazione degli immobili di cui al lotto B); orbene la formulazione letterale dell'art. 729 cc non sembrerebbe lasciare spazio per una attribuzione diretta in caso di quote eguali: per giurisprudenza costante "l'estrazione a sorte è posta a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo (...) non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, ed è pertanto derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed

economica dei beni, quale risulterebbe dalla applicazione della regola del sorteggio, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione» (ex multis Cass., 29-1-2009, n. 2394, Cass., 18-1-2007, n. 1091). L'estrazione a sorte, pacificamente, può essere derogata dai condividenti unanimi. Infatti, ove costoro fossero tutti d'accordo nel derogare il principio dell'estrazione a sorte, non si vede quali siano le ragioni per cui si debba imporre loro una modalità divisionale che potrebbe nuocerli.

Nel caso si specie, tuttavia , la convenuta ha proposto un progetto di divisione che contempla l'assegnazione degli immobili in Castellammare pro quota ad entrambi gli eredi, assegnazione in antitesi con la richiesta di attribuzione dei medesimi immobili proposta dall'attore (in sostanza entrambe le parti chiedono l'assegnazione dei medesimi immobili, sebbene la convenuta pro quota) e dunque il Tribunale ritiene che in assenza della specifica ed unanime volontà dei condividenti circa l'attribuzione reciproca dei lotti compresi nel progetto di divisione elaborato dal ctu al n. 1, non possa essere derogato il criterio di assegnazione dei lotti mediante estrazione a sorte . L'attore, inoltre, non fornisce alcun elemento concreto ed oggettivo che giustifichi l'attribuzione in suo favore degli immobili compresi nel lotto B), né il fatto di dover partecipare alla successiva operazione di estrazione a sorte giustifica una diversa conclusione.

L'art. 791 c.p.c., prevede che l'estrazione dei lotti non possa avvenire se non in presenza di un accordo tra tutte le parti o di sentenza passata in giudicato, a seguito della presente sentenza – che assume natura di sentenza definitiva in considerazione del carattere meramente amministrativo ed esecutivo delle operazioni di sorteggio – si procederà al sorteggio tra le parti dei lotti di beni immobili quando si sarà realizzata la condizione di legge per procedere a tale adempimento. A ciò consegue che ove vi sia accordo tra le parti ovvero la presente sentenza passi in giudicato, potrà essere avanzata al Tribunale istanza per la fissazione dell'udienza onde procedere al sorteggio ed all'emissione del decreto di attribuzione definitiva, mentre nel caso di impugnazione della sentenza e conseguente modifica della stessa, tale attribuzione dei beni dovrà avvenire necessariamente in sede di impugnazione.

In merito alle spese di giudizio si osserva quanto segue.

Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass.3083/06).

Orbene, la stessa ctu ha dato atto dei numerosi incontri tra le parti fissati al fine di trovare una soluzione transattiva che ha sempre visto l'opposizione della convenuta che anche in sede decisoria ha insistito nella sua infondata pretesa al frazionamento

quotistico di alcune entità immobiliari in comunione, circostanza che giustifica la condanna della medesima a rimborsare all'attore le spese di giudizio; parimenti le spese di ctu andranno poste a definitivo carico della parte convenuta. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra l'attore, la convenuta e CP_1

[...] evocata in giudizio in qualità di usufruttuaria dell'intero compendio da dividere, la quale ha sempre cercato di favorire una soluzione transattiva tra le parti>>.

Con l'atto di appello Parte_1 ha formulato le seguenti conclusioni: <<Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previa sospensione in via preliminare della efficacia esecutiva o, se del caso, dell'esecuzione della sentenza impugnata come da istanza in tal senso formulata nel presente atto, in accoglimento del presente appello, ed in riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n.15823/2016 depositata in data 6.8.2016, così provvedere: - in via istruttoria, disporre l'espletamento di nuova c.t.u. al fine: di determinare il valore all'attualità dei cespiti oggetto della comunione ereditaria tenendo conto degli errori evidenziati dall'appellante con riferimento alla stima del valore dei beni effettuata dalla ctu espletata in primo grado e dei criteri indicati dall'appellante nel presente atto di appello; di determinare all'attualità il valore delle quote di nuda proprietà dei dividendi; di provvedere alla formazione dei lotti di divisione e del progetto di divisione secondo i valori determinati all'attualità come sopra; della predisposizione di un progetto divisionale che preveda il frazionamento dell'appartamento sito in Roma in Via Flaminia n. 203 e del compendio immobiliare sito in Castellammare del Golfo, contrada Conza, facente parte della massa da dividere nel presente giudizio, e l'assegnazione a ciascuno dei dividendi della nuda proprietà di una delle due unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell'appartamento in Roma Via Flaminia n.203 e la nuda proprietà di uno dei due lotti derivanti dal frazionamento degli immobili siti in Castellammare del Golfo, contrada Conza; e che preveda l'assegnazione dei restanti cespiti immobiliari oggetto di divisione mediante una composizione dei lotti che consenta l'eguaglianza dei valori assegnati a ciascuno dei dividendi. - in subordine, disporre l'espletamento di nuova c.t.u. al fine della predisposizione di un progetto divisionale che preveda il frazionamento dell'appartamento sito in Roma in Via Flaminia n. 203 e l'assegnazione a ciascuno dei dividendi della nuda proprietà di uno dei due immobili risultanti dal frazionamento; - nel merito, disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra la Sig.ra Parte_1 ed il Sig. Controparte_2 mediante un progetto divisionale che preveda il frazionamento dell'appartamento sito in Roma in Via Flaminia n. 203 e del compendio immobiliare sito in Castellammare del Golfo, contrada Conza, facente parte della massa da dividere nel presente giudizio, e l'assegnazione a ciascuno dei dividendi della nuda proprietà di una delle due unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell'appartamento in Roma Via Flaminia n.203 e la nuda proprietà di uno dei due lotti derivanti dal frazionamento degli immobili siti in Castellammare del Golfo, contrada Conza; e che preveda l'assegnazione dei restanti cespiti immobiliari oggetto di divisione mediante una composizione dei lotti che consenta l'eguaglianza dei valori assegnati a ciascuno dei dividendi. - in subordine, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria tra la

Sig.ra Parte_1 ed il Sig. Controparte_2 mediante la divisione della massa ereditaria secondo le modalità indicate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio preliminari redatte per la convenuta Sig.ra Parte_1. - con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. - in subordine, porre a carico della massa le spese di giudizio del primo grado di giudizio, inclusi i compensi dei difensori ed i relativi accessori, l'importo del c.u. e le spese di ctu; porre a carico della massa le spese di giudizio del grado di appello, inclusi i compensi dei difensori ed i relativi accessori, l'importo del c.u. e le spese di ctu.- in subordine, compensare tra le parti le spese di giudizio del doppio grado relative ai compensi dei difensori e relativi accessori e porre a carico dei conviventi pro quota le spese del doppio grado relative agli importi del c.u. e delle spese di ctu>>.

Gli appellati Controparte_1 e Controparte_2, costituitisi in data 19/06/2017, hanno resistito all'impugnazione ed hanno chiesto il rigetto dell'appello formulando le seguenti conclusioni: <<Piaccia alla giustizia della Corte di appello di Roma, ogni contraria istanza disattesa: - rigettare la istanza ex art. 283 cpc; - rigettare l'appello. Con la condanna al pagamento delle spese di procedura, da liquidarsi conformemente al DM nr° 55/2014, del contributo forfettario, dell'Iva e della Cap come per legge e delle spese successive tutte occorrente>>.

All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.

L'appello è infondato.

Con il primo motivo di gravame, l'appellante Parte_1 censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado afferma: <<E' principio fondamentale, in materia di divisione, seguire il criterio di attribuire alle quote, preferibilmente, i beni nella loro intera consistenza e per intero, senza dar luogo a spezzettamenti (Cass 708/64); l'art 720 cod civ, secondo cui gli immobili indivisibili possono essere attribuiti per intero al convivente cui spetta la maggiore quota, salvo a porre a suo carico congruagli in danaro a favore degli altri, contempla i casi in cui, tenuto conto del numero e dell'entità delle quote, si renda necessario, per la formazione delle correlative porzioni in natura, procedere al frazionamento di cespiti i quali, per la loro consistenza e caratteristiche, siano insuscettibili di divisione, o perché questa non sia comodamente attuabile, o perché vi ostino esigenze di pubblica economia o di igiene, ovvero disposizioni di legge dettate nell'interesse della produzione nazionale (arg ex art 722 cod civ). Peraltro, anche nel concorso di questi elementi obiettivi, non si fa luogo all'applicazione della norma qualora alcuni dei conviventi chiedano che le loro quote siano soddisfatte congiuntamente, mediante attribuzione di un'unica porzione, ed in dipendenza di questa richiesta venga meno la necessità di procedere al frazionamento degli immobili indivisibili (Cass 1048/63). In definitiva, il fatto che l'intero compendio immobiliare può dividersi senza frazionare i singoli immobili che lo costituiscono rivela l'infondatezza dell'opposizione della convenuta, che, al di là di ragioni affettive, non ha allegato alcun elemento oggettivo idoneo a dimostrare che il proprio diritto alla divisione è meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole unità immobiliari. Il diritto dei conviventi ad una

porzione in natura di ciascuna delle categorie dei beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria ma nella proporzionale divisione dei beni compresi nelle tre categorie degli immobili, dei mobili e crediti, dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizi al diritto preminente dei dividendi di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere (Cass.15105/00). Il contenuto del diritto dei dividendi ad una porzione di beni immobili comuni, qualitativamente omogenea all'intero, consiste nella proporzionale divisione degli immobili considerati nel genere, contrapposti agli altri generi patrimoniali (mobili e crediti) e non in un frazionamento quotistico delle singole entità immobiliari (fabbricati, terreni, ecc.) comprese nella massa da dividere (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito aveva ritenuto che taluni dei beni immobili oggetto di comunione potessero essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sebbene aventi caratteristiche diverse, invece ad altra quota, reputando irrilevante che soltanto alcuni fossero produttivi di reddito, in quanto idonei alla locazione, stimando comunque omogenee tra loro le quote quanto al valore dei singoli cespiti, come attestato dall'esiguità dei conguagli, in relazione al valore dell'intero asse Cass.27405/13). Giova, infine, precisare che pacificamente Controparte_1 è titolare del diritto di usufrutto sull'intero compendio immobiliare e dunque la sentenza che pronunciava lo scioglimento della comunione ereditaria attraverso l'assegnazione delle porzioni di beni immobili, non identificate catastalmente in assenza di frazionamento, operazione che allo stato non è eseguibile perché lesiva del diritto di godimento dell'usufruttuaria, di fatto renderebbe l'acquisto non trascrivibile e rimanderebbe le operazioni materiali di divisione all'epoca dell'acquisto dei coeredi della piena proprietà degli immobili, cosicché l'attuale pronuncia del Tribunale oggi non sarebbe di alcuna utilità per le parti, in quanto le costringerebbe, al tempo dell'estinzione del diritto di usufrutto, a trovare un accordo per le operazioni di divisione o in difetto a proporre un nuovo giudizio. Per quanto detto, quindi, tutte le eccezioni sollevate dalla convenuta ai progetti di divisione elaborati dal ctu devono essere disattese>>.

L'appellante così argomenta: <<Il Giudice di primo grado è incorso in: Erronea valutazione in ordine alla indivisibilità e/o non comoda divisibilità degli immobili oggetto di divisione. Erronea e/o insufficiente motivazione in ordine alla indivisibilità e/o non comoda divisibilità degli immobili oggetto di divisione. Violazione degli articoli 718 e seguenti c.c. Erronea determinazione dei lotti di divisione.

Il diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire la sua parte in natura dei beni in comunione, anche attraverso lo strumento del frazionamento di un immobile in comunione (Cass. 25322/11; Cass. 14577/12), costituisce principio generale regolatore della materia. Tale diritto trova la propria affermazione nell'art.718 c.c., il quale riconosce in linea generale a ciascun partecipante di vedersi assegnata, mediante la divisione, una porzione in natura del bene comune. Tale principio è ribadito anche dall'art. 1114 c.c. con riguardo alla divisione non ereditaria.

Tale principio vale non tanto con riferimento al patrimonio comune, complessivamente considerato, quanto soprattutto con riguardo ad ogni singolo bene. (v. P. Forchielli – F. Angeloni in Trattato Scialoja – Branca, Della divisione, sub art. 718).

Tale assunto deriva dalla formulazione letterale dell'art. 718 c.c., il quale non afferma che ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura del patrimonio ereditario, ma afferma invece che può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili ed immobili dell'eredità.

Tale norma riconosce dunque a ciascun convivente il potere di far dividere materialmente ogni singolo bene. (v. P. Forchielli – F. Angeloni in Trattato cit.).

Solo quando il bene sia assolutamente o relativamente indivisibile può essere sacrificato il diritto potestativo di cui sopra del singolo convivente. In tutte le altre ipotesi deve invece trovare applicazione la regola della materiale ripartizione in natura dei singoli beni.

Pertanto il frazionamento di un immobile in comunione non costituisce, di per sé, un elemento che impedisce o rende difficile la divisione. Al contrario, il frazionamento costituisce uno strumento al fine di soddisfare il diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 14577/12) afferma che (...) In tema di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura (Cass. 25322/11), può ritenersi legittimamente predicabile solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi (Cass. 12406/07). Inoltre il concetto di comoda divisibilità di un immobile presupposto dall'art. 720 cod. civ. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento, che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico-funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso. (Cass. 12498/07). Nella specie - prosegue la citata sentenza - la sentenza impugnata si è discostata da questi insegnamenti perché, pur in presenza di relazione tecnica pienamente favorevole alla realizzabilità del frazionamento non ha improntato la valutazione al rapporto regola/eccezione che governa il diritto del convivente a ottenere una porzione del bene in natura, omettendo di verificare le circostanze rilevanti. (...) L'errore sul punto è soprattutto errore di sussunzione, perché reputa applicabile il paradigma della non comoda divisibilità in relazione a un fatto ricostruito in modo difforme dall'ipotesi normativa, sia quanto alla eseguibilità della divisione, sia quanto all'affermato deprezzamento, che, si ricorda ancora, deve essere notevole e tale da prevalere sul

diritto ad ottenere il bene in natura, che regola normalmente l'istituto. Evidente illogicità motivazionale si ravvisa inoltre nel non aver considerato un elemento scaturente dalla sentenza di primo grado (...) costituito dalla esistenza di fatto della suddivisione della villetta in due unità già godute distintamente dai due nuclei familiari. Esso rilevava ai fini dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso, fattore di giudizio sottolineato dalla giurisprudenza sul tema. Ed era ancor più esaltato dalla circostanza (...) che era stata presentata domanda di condono (...) con la quale evidentemente si tendeva a regolarizzare quella suddivisione di fatto già attuata. Altrettanto erroneo è il riferimento alla alterazione della originaria destinazione del bene, rilevante sotto il profilo urbanistico. Vi è qui l'applicazione inesatta dei concetti invocati a ipotesi del tutto estranee. La destinazione urbanistica unifamiliare o bifamiliare di un alloggio non ne muta la destinazione urbanistica, che rimane intesa a fini abitativi e non trasforma l'uso dell'immobile (in uso commerciale o industriale), come si verifica quando c'è mutamento urbanistico. Né il mutamento di tipologia della villetta può incidere in alcun modo sulla comoda divisibilità, restando altrimenti preclusa abitualmente la suddivisione di un immobile inizialmente unitario, in offesa alla regola della divisione - ove possibile - in natura (...) (Cass. 14577/12).

La giurisprudenza è concorde nell'affermare che in tema di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi giustificata solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi (v. fra le altre Cass. n.15380/2005).

La sentenza di primo grado del presente giudizio non contiene il rigoroso accertamento, richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, della ricorrenza dei presupposti della non comoda divisibilità degli immobili oggetto di divisione. Da ciò discende la violazione degli articoli 718 e seguenti c.c., ed in particolare degli articoli 718 e 720 c.c.

La motivazione della sentenza impugnata non spiega infatti le ragioni specifiche in virtù delle quali i singoli beni non sarebbero divisibili a causa della sussistenza di uno o più dei presupposti della non comoda divisibilità come individuati dalla giurisprudenza con riferimento al disposto dell'art.720 c.c. Nella sentenza impugnata si legge infatti (pag.6): In definitiva, il fatto che l'intero compendio immobiliare può dividersi senza frazionare i singoli immobili che lo costituiscono rivela l'infondatezza dell'opposizione della convenuta, che, al di là di ragioni affettive, non ha allegato alcun elemento oggettivo idoneo a dimostrare che il proprio diritto alla divisione è meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole unità immobiliari.

Tale assunto contrasta apertamente con il principio sopra indicato, affermato costantemente dalla giurisprudenza, secondo il quale la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi giustificata solo quando risulti

rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti. Non è pertanto il condividente a dover dimostrare che il proprio diritto alla divisione è meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole unità immobiliari, ma è la sussistenza di uno o più dei presupposti della non comoda divisibilità che deve essere accertato rigorosamente dal Giudice al fine di giustificare il sacrificio del diritto potestativo del condividente a conseguire i beni in natura.

Appaiono pertanto palesi la violazione di legge e la erroneità e/o l'insufficienza della motivazione nelle quali incorre la sentenza impugnata. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio, e, in particolare, con riferimento all'appartamento sito in Roma Via Flaminia ed agli immobili siti in Castellammare del Golfo, non ricorre alcuno dei suindicati presupposti individuati dalla giurisprudenza affinché possa affermarsi la non comoda divisibilità di un immobile.

Con riferimento all'appartamento sito in Roma Via Flaminia si osserva innanzitutto che dalla visura della planimetria si rileva che si tratta di due originari appartamenti comunicanti da una porta interna e aventi due ingressi esterni indipendenti. La concreta divisibilità dell'immobile è stata ampiamente argomentata in corso di causa anche con il supporto di elaborati tecnici. In particolare, in sede di memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c. è stata depositata perizia tecnica redatta dall'Arch. [...]

Persona_5 (doc.8), nella quale si afferma che "... nulla osta a tale frazionamento da un punto di vista tecnico ed amministrativo; infatti ai piani sottostanti e soprastanti risultano presenti ed efficienti canalizzazioni di scarico che potranno consentire agevole immissione per gli scarichi dell'eventuale unità derivata..." e "... Quanto sopra detto induce pertanto senza alcun dubbio a ritenere comodamente divisibile l'unità attuale (...) per un importo complessivo orientativamente valutabile attorno ad euro 20.000,00 ..."; in sede di osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio preliminare è stata allegata in formato PDF relazione dell'Arch. Persona_5 relativa al concreto frazionamento dell'immobile.

La tecnica frazionabilità dell'immobile emerge anche dalla ctu: "(...) il c.t.u. precisa che un frazionamento razionale dell'immobile - ancorché possibile per legge e tecnicamente - non è comodamente realizzabile in quanto oneroso (...)." (v. pag. 142 della ctu).

Nella ctu (pagg. 126-134) la quantificazione delle spese per la divisione dell'appartamento sito in Roma Via Flaminia 203 ammonta a 50 mila euro. Sul punto si osserva che tale somma, eventualmente da porre a carico della massa o da dividere tra i condividenti, non rappresenta un importo particolarmente elevato o oneroso rispetto al valore dell'intero compendio ereditario oggetto del presente giudizio. Si osserva inoltre che, al fine del mero frazionamento, potrebbero separarsi le spese di ristrutturazione e le spese di frazionamento, e limitare l'intervento attuale alle sole seconde, rinviando le prime al momento dell'estinzione del diritto di usufrutto.

Come già detto, infatti, dalla visura della planimetria si rileva che si tratta di due originari appartamenti comunicanti da una porta interna e aventi due ingressi esterni indipendenti. Le effettive spese di frazionamento potrebbero quindi essere quelle di cui ai numeri 20, 21 e 22 indicate nella ctu (spese amministrative e tecnico

professionali per circa 11.500 euro) per un costo poco rilevante a fronte del valore della massa ereditaria da dividere. Ad esse potranno seguire, all'estinzione del diritto di usufrutto, la chiusura della porta di collegamento tra i due appartamenti (600 euro) e la divisione degli impianti (nr.11 e 14 per circa 12.000 euro) e le eventuali altre, per un costo comunque poco rilevante rispetto non solo alla massa ereditaria da dividere, ma anche rispetto allo stesso valore dell'immobile di Via Flaminia e delle due unità immobiliari derivanti dal suo frazionamento, le quali assumeranno verosimilmente un valore complessivo superiore a quello dell'attuale immobile unitario.

Con riferimento agli immobili in Castellammare del Golfo la loro concreta divisibilità è stata ampiamente argomentata in corso di causa anche con il supporto di elaborati tecnici. In particolare, in sede di memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c. sono state depositate perizia extragiudiziale del Geom. Persona_6 (doc.7) (nella quale viene indicato un possibile progetto di divisione del compendio immobiliare) e precisazioni del Geom. Persona_6 (doc.9) (relative ad interventi attinenti al frazionamento); in sede di osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio preliminare sono state allegate controdeduzioni del Geom. Persona_6 (relative alla divisibilità del compendio immobiliare).

La tecnica frazionabilità del complesso immobiliare emerge anche dalla ctu: "(...) il bene in quanto costituito da tre unità immobiliari (di cui una, l'int. 1, ancora frazionabile) è divisibile sia tecnicamente sia in conformità alla normativa vigente, ma la divisione non può prescindere dal frazionamento della corte comune. (...)". (v. pag. 145 della ctu).

E nelle ipotesi 3° e 4° di divisione dei beni della massa contenute nella ctu viene espressamente e concretamente considerato il frazionamento del compendio immobiliare sito in Castellammare del Golfo.

Con riferimento all'appartamento sito in Roma Via Flaminia ed agli immobili siti in Castellammare del Golfo, non ricorre pertanto il presupposto della irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile.

Non ricorre il presupposto del notevole deprezzamento derivante dal frazionamento dell'immobile poiché agli immobili siti in Castellammare del Golfo non deriverebbe alcun significativo deprezzamento da un loro frazionamento; mentre per quanto riguarda l'immobile di Via Flaminia si può verosimilmente considerare che le due unità autonome risultanti dal frazionamento risulteranno molto più commerciabili ed appetibili su di un mercato immobiliare sempre maggiormente orientato verso dimensioni medio-piccole e che dunque tali unità autonome assumeranno un valore complessivo superiore a quello dell'attuale immobile unitario.

Non ricorre infine il presupposto della impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi, poiché sia il frazionamento degli immobili siti in Castellammare del Golfo che il frazionamento dell'immobile di Via Flaminia possono avvenire, in ragione delle considerazioni tecniche di parte e delle considerazioni tecniche contenute nella ctu di cui sopra, in assenza di servitù, pesi o limitazioni di rilievo. Né ricorre nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art 722 c.c. (Beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale).

Con riferimento al punto della motivazione della sentenza impugnata nel quale si legge (pagg. 6 e 7): “Giova, infine, precisare che pacificamente Controparte_1 è titolare del diritto di usufrutto sull'intero compendio immobiliare e dunque la sentenza che pronunciasse lo scioglimento della comunione ereditaria attraverso l'assegnazione delle porzioni di beni immobili, non identificate catastalmente in assenza di frazionamento, operazione che allo stato non è eseguibile perché lesiva del diritto di godimento dell'usufruttuaria, di fatto renderebbe l'acquisto non trascrivibile e rimanderebbe le operazioni materiali di divisione all'epoca dell'acquisto dei coeredi della piena proprietà degli immobili (...)”. Si osserva che la sentenza impugnata erra nel ritenere che l'esistenza del diritto di usufrutto sul compendio immobiliare da dividere costituisca impedimento al frazionamento e dunque alla divisione in natura dei singoli cespiti immobiliari. Si ravvisa sul punto la violazione degli articoli 713 e seguenti c.c. in tema di divisione ed in particolare degli articoli 718 e 720 c.c. Nel presente giudizio occorre infatti procedere allo scioglimento della comunione della nuda proprietà esistente tra il Sig. Controparte_2 e la Sig.ra Parte_1, mentre il godimento del diritto di usufrutto da parte della Sig.ra Controparte_1 rimarrà inalterato anche all'esito della causa.

La sussistenza del diritto di usufrutto o di altro diritto reale o personale sull'immobile da dividere non è prevista dall'art. 720 c.c. tra le ipotesi che ostano alla divisibilità degli immobili. La norma prevede infatti “Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene (...)”.

Nella fattispecie del presente giudizio, come sopra già dedotto, non sussiste alcuno dei presupposti individuati dalla giurisprudenza affinché possa affermarsi la non comoda divisibilità di un immobile. Né sussistono profili di pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene.

La giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che: Il coerede ha il diritto potestativo di chiedere in ogni momento la divisione dei beni ereditari; fra le ipotesi di sospensione e di limitazione di tale diritto, espressamente previste dalla legge, non rientra quella della sussistenza di un usufrutto sui beni da dividere. (...) L'esistenza dell'usufrutto non impedisce, né concettualmente, né praticamente, la divisione della nuda proprietà, la quale, anche quando si tratti di un unico bene, non pregiudica il diritto di usufrutto, che continua a gravare sul bene medesimo, salvo il suo concreto atteggiarsi per rifrazione sulle varie porzioni risultanti dalla divisione, qualora questa non abbia luogo mediante attribuzione unitaria o vendita del bene, eventualmente ritenuto indivisibile. (Cass. 11.2.1966 n. 429).

La circostanza che l'esistenza del diritto di usufrutto non impedisce né concettualmente né praticamente la divisione della nuda proprietà trova altresì conferma nell'art 1113 c.c (intervento nella divisione e opposizione) in relazione al quale la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che: Qualora con la domanda di divisione si chieda lo scioglimento della comunione non ereditaria avente ad oggetto la contitolarità della nuda proprietà, l'usufruttuario pro quota dell'immobile non è parte necessaria del giudizio, atteso che l'usufrutto e la nuda proprietà, costituendo diritti reali diversi, danno luogo – ove spettino a più persone – a un concorso di iura in re

aliena sul medesimo bene e non anche ad una comunione in senso proprio, configurabile in presenza della contitolarità del medesimo diritto reale (1100 c.c.) ed alla quale è correlato il giudizio di divisione, che è volto alla trasformazione del diritto ad una quota ideale (della proprietà o di altro diritto reale limitato) in un diritto esclusivo (di proprietà o di altro diritto reale limitato) su beni individuali; né, d'altra parte, l'art. 784 c.p.c. prefigura l'esistenza di un litisconsorzio necessario nei confronti dell'usufruttuario pro quota, atteso che, nel giudizio di divisione, l'usufruttuario stesso, il quale abbia acquistato il diritto in base a un negozio trascritto in data anteriore alla trascrizione della domanda di divisione, può essere chiamato in giudizio, ai sensi dell'art. 1113 3° comma, in relazione all'art. 106 c.p.c., perché la sentenza abbia effetto nei suoi confronti. (Cass. n.27412/2005).

Il frazionamento di un immobile e lo scioglimento della comunione della nuda proprietà su di esso esistente mediante divisione in natura del bene possono pertanto avere luogo senza che a ciò costituisca impedimento l'esistenza del diritto di usufrutto, il quale continuerà a gravare sul bene atteggiandosi concretamente per rifrazione sulle porzioni risultanti dalla divisione.

La sentenza impugnata non spiega in alcun modo la ragione per la quale il frazionamento dell'immobile viene ritenuto non eseguibile perché lesivo del diritto dell'usufruttuaria.

Sul punto la motivazione della sentenza impugnata non contiene alcun riferimento né normativo né giurisprudenziale né di dottrina.

Sul punto la motivazione della sentenza impugnata non contiene alcuna argomentazione esplicativa dell'assunto.

Né viene indicato in particolare ed in concreto in cosa consista nella fattispecie la lesione del diritto dell'usufruttuaria.

Anche in tale parte della motivazione appaiono pertanto palesi la violazione di legge, con riferimento agli articoli 713 e seguenti c.c. in tema di divisione ed in particolare agli articoli 718 e 720 c.c., e la erroneità e/o l'insufficienza della motivazione nelle quali incorre la sentenza impugnata.

Per quanto sopra esposto ed argomentato l'appartamento sito in Roma Via Flaminia e gli immobili siti in Castellammare del Golfo risultano essere comodamente divisibili ed in tal senso si invoca pertanto la riforma della sentenza impugnata.

Si intende appellare la parte della sentenza impugnata (pag. 7) nella quale il Giudice di primo grado motiva: "Il Tribunale ritiene di dover dichiarare esecutivo il progetto di divisione redatto dal ctu sub 1), dal momento che è quello che prevede il pagamento di un minor conguaglio in denaro da un condividente all'altro (€ 13.125,00) e che dunque costituisce la piena attuazione del diritto dei condividenti all'assegnazione delle quote in natura in misura quanto più corrispondente alle quote ereditarie, che in materia di divisione costituisce la regola".

Si osserva che aver considerato, da parte del Giudice di primo grado, indivisibili e/o non comodamente divisibili beni che invece, per quanto sopra dedotto nel presente atto di appello, sono comodamente divisibili sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista giuridico, ha reso erroneo ed insufficiente il progetto di divisione che il Tribunale ha ritenuto di dover dichiarare esecutivo, ossia il progetto di divisione

redatto dal CTU sub1). Tale progetto di divisione risulta altresì affetto da violazione degli articoli 718 e 720 c.c. e del diritto potestativo di ciascun convivente di chiedere la sua parte in natura dei beni mobili ed immobili dell'eredità, che in tali articoli trova il proprio riconoscimento.

Tale progetto di divisione, per quanto riguarda l'appartamento sito in Roma Via Flaminia e gli immobili siti in Castellammare del Golfo, non consente infatti alla convivente odierna appellante di vedersi assegnata in sede di divisione una parte in natura di tali beni immobili, che per quanto sopra esposto nel presente atto di appello risultano comodamente divisibili e con riferimento ai quali la odierna appellante chiede fin dalla comparsa di costituzione e risposta la divisione mediante il loro frazionamento.

Né il riferimento alla previsione del pagamento di un minor conguaglio in denaro vale ad elidere le considerazioni sopra esposte o ad attenuarne la portata in sede di gravame, poiché la considerazione dell'esistenza e dell'ammontare di un conguaglio è certamente recessiva e subordinata rispetto alla primaria esigenza di salvaguardare il diritto potestativo del convivente di chiedere la sua parte in natura dei beni dell'eredità.

Anche in tale parte della motivazione appaiono pertanto palesi la violazione di legge, con riferimento in particolare agli articoli 718 e 720 c.c., e la erroneità e/o l'insufficienza della motivazione nelle quali incorre la sentenza impugnata.

Per le stesse ragioni, altrettanto erronei, insufficienti ed affetti da violazione degli articoli 718 e 720 c.c. sono gli altri progetti di divisione elaborati nella ctu. La erroneità ed insufficienza del progetto di divisione che il Giudice di primo grado ha ritenuto di dover dichiarare esecutivo emerge altresì dalla eccezione, già formulata in sede di memoria di replica, e che nella presente sede si ripropone, che in considerazione delle irregolarità edilizie ed urbanistiche presenti nei due immobili siti in Roma Via A. Patti ed in Via R. Stasi, che ne impediscono il trasferimento a terzi (v. pag. 120 lett.b) della ctu), non può ritenersi equo procedere alla divisione secondo la prima ipotesi di divisione proposta nella ctu (v. pag.120 e ss. della ctu). Tale ipotesi di divisione determinerebbe infatti l'assegnazione di entrambi i suddetti immobili ad uno dei conviventi, il quale, in ragione delle irregolarità edilizie ed urbanistiche presenti nei due immobili, si troverebbe in una situazione palesemente peggiore rispetto all'altro convivente.

Si intende appellare conseguentemente anche il capo della sentenza impugnata, contenuto nel dispositivo della stessa, che dichiara sciolta la comunione ereditaria tra CP_2 e Parte_1 (pagg. 8-10).

Si intende appellare conseguentemente anche il capo della sentenza impugnata, contenuto nel dispositivo della stessa, che dichiara esecutivo il progetto di divisione redatto dal CTU sub 1) (pagg. 10-11).

Si intende appellare conseguentemente anche il capo della sentenza impugnata, contenuto nel dispositivo della stessa, che dispone che i lotti A) e B) vengano estratti a sorte al passaggio in giudicato della sentenza (pag.11).

Si intende appellare conseguentemente anche il capo della sentenza impugnata, contenuto nel dispositivo della stessa, che dispone che il sorteggio tra le parti dei

lotti, come sopra individuati, sia effettuato con apposita istanza, ove si siano verificate le condizioni precisate in motivazione (pag. 11).

L'impugnazione dei suddetti quattro capi della sentenza di primo grado avviene in ragione ed in conseguenza delle medesime ragioni di gravame sopra dedotte con riferimento alle precedenti parti impugnate della sentenza di primo grado: Erronea valutazione in ordine alla indivisibilità e/o non comoda divisibilità degli immobili oggetto di divisione. Erronea e/o insufficiente motivazione in ordine alla indivisibilità e/o non comoda divisibilità degli immobili oggetto di divisione. Violazione degli articoli 718 e seguenti c.c. Erronea determinazione dei lotti di divisione.

In virtù delle dedotte ragioni di gravame l'appellante chiede la Corte di Appello adita Voglia disporre lo scioglimento della comunione ereditaria in essere tra la medesima ed il Sig. Controparte_2 mediante un progetto di divisione che, considerata la comoda divisibilità dell'appartamento in Roma Via Flaminia e degli immobili siti in Castellammare del Golfo, previo frazionamento di tali beni, preveda l'assegnazione a ciascuno dei conviventi della nuda proprietà di una delle due unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell'appartamento in Roma Via Flaminia e la nuda proprietà di uno dei due lotti derivanti dal frazionamento degli immobili siti in Castellammare del Golfo. Con riferimento agli immobili siti in Castellammare del Golfo potrebbe procedersi al frazionamento sulla base di quanto indicato nella ctu espletata in primo grado (v. pagg. 84-86 e 123-126 della ctu); sulla base di quanto indicato nella perizia extragiudiziale del Geom. Persona_6 (doc.7) e nelle precisazioni del Geom. Persona_6 (doc.9), entrambe depositate in sede di memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c., e sulla base delle controdeduzioni del Geom. Persona_6 allegate in sede di osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio preliminare.

Con riferimento all'appartamento in Roma Via Flaminia potrebbe procedersi al frazionamento sulla base di quanto indicato nella ctu (v. pagg. 127-134 della ctu), sulla base di quanto indicato nella perizia tecnica redatta dall'Arch. Persona_5 [...] (doc.8) depositata in sede di memoria ex art. 183 comma VI n.2 c.p.c. e sulla base di quanto indicato nella relazione dell'Arch. Persona_5 allegata in formato PDF in sede di osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio preliminare. Ove gli elementi indicati nei suddetti documenti non siano ritenuti sufficienti occorrerà l'espletamento di nuova ctu da disporsi da parte della Corte adita.

Per quanto riguarda l'assegnazione dei restanti cespiti immobiliari l'appellante è disponibile ad una qualsiasi composizione dei lotti che consenta l'eguaglianza dei valori assegnati ai conviventi.

Con riferimento anche a tale profilo ove gli elementi a disposizione non siano ritenuti sufficienti occorrerà l'espletamento di nuova ctu da disporsi da parte della Corte adita.

La odierna appellante propone come ipotesi di possibile divisione, salvo conguagli: frazionamento catastale dell'appartamento in Roma via Flaminia 203 con conseguente frazionamento in due unità; frazionamento catastale degli immobili siti in Castellammare del Golfo, Contrada Conza, con assegnazione della nuda proprietà di una unità immobiliare ad uno dei conviventi, e con assegnazione della nuda

proprietà delle restanti due unità immobiliari all'altro dividente; formazione ed assegnazione dei seguenti lotti:

LOTTO 1 1) quota di 1/2 di nuda proprietà dell'immobile in Ladispoli (RM), via del Sagittario, 34/36 [.....]; 10) nuda proprietà dell'immobile in Castellammare del Golfo (TP), [.....] sub.2; 11) nuda proprietà dell'immobile in Castellammare del Golfo (TP), [.....] sub.3; 8) nuda proprietà del terreno in Tarquinia (VT), località San Giorgio [.....] 2) quota di 1/2 di nuda proprietà dell'immobile in Roma, Via Flaminia n. 203 - p. 2 - int. 4/5 [.....]; LOTTO 2 7) quota di 1/2 di nuda proprietà dell'immobile in Roma, Via A. Patti n. 3 [.....]; 12) quota di 1/2 di nuda proprietà dell'immobile in Roma, Via R. Stasi n. 40 [.....] 9) nuda proprietà dell'immobile in Castellammare del Golfo (TP), [.....] sub.1; 5) quota di 1/2 di nuda proprietà dell'immobile in Custonaci (TP), cont.da Visicari snc [.....] numero 92; 6) quota di 1/2 di nuda proprietà dell'immobile in Custonaci (TP), cont.da Visicari snc [.....] numero 49; 3) quota di 1/2 di nuda proprietà dell'immobile in Roma, Via Flaminia n. 203 p.S1 -di mq. 10 [.....]; 2) quota di 1/2 di nuda proprietà dell'immobile in Roma, Via Flaminia n. 203 - p. 2 - int. 4/5 [.....];

In via istruttoria l'appellante chiede comunque che la Corte di Appello adita Voglia disporre l'espletamento di nuova c.t.u. al fine della predisposizione di un progetto divisionale che preveda il frazionamento dell'appartamento sito in Roma in Via Flaminia n. 203 e del compendio immobiliare sito in Castellammare del Golfo, contrada Conza, facente parte della massa da dividere nel presente giudizio, e l'assegnazione a ciascuno dei dividendi della nuda proprietà di una delle due unità immobiliari risultanti dal frazionamento dell'appartamento in Roma Via Flaminia e la nuda proprietà di uno dei due lotti derivanti dal frazionamento degli immobili siti in Castellammare del Golfo, contrada Conza. E che preveda l'assegnazione dei restanti cespiti immobiliari oggetto di divisione mediante una composizione dei lotti che consenta l'eguaglianza dei valori assegnati a ciascuno dei dividendi. La suddetta c.t.u. viene indicata come indispensabile ex art 345 c.p.c. ai fini della decisione della causa. Si osserva infine che risulta pacifico in giurisprudenza che il Giudice possa ordinare l'esecuzione delle opere necessarie alla divisione, come ad esempio il frazionamento di un immobile>>.

La censura è infondata.

*Deduce parte appellante che il primo giudice avrebbe violato gli artt. 718 e 720 c.c. atteso che, con specifico riferimento all'immobile sito in Roma, via Flaminia n. 203, ed a quello sito in Castellammare del Golfo, non ricorrerebbe alcun presupposto giuridico ostativo alla loro assegnazione *pro quota* tramite frazionamento, trattandosi di cespiti entrambi comodamente divisibili; dal che ne deriverebbe, di riflesso, l'illegittimità del progetto divisionale dichiarato esecutivo dal Tribunale che tale frazionamento ha escluso.*

Orbene, come noto, in tema di divisione giudiziale di un compendio immobiliare ereditario, <<l'art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell'art. 720 c.c., non solo nel caso di mera "non divisibilità" dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui gli stessi - secondo un accertamento riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito,

incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa - non siano "comodamente" divisibili e, cioè, allorché sia elevata la misura dei conguagli dovuti tra le quote da attribuire ovvero quando, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l'aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l'aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell'intero>> (Cass. civ., sez. II, ord. n. 21612 del 28 luglio 2021).

Ciò posto, quanto all'immobile sito in Roma, via Flaminia n. 203, il frazionamento risulterebbe di dispendiosa soluzione, tenuto conto delle opere edili, delle prestazioni professionali e della corresponsione al competente CP_4 dei contributi per oneri di costruzione ed urbanizzazione; infatti, il costo complessivo è stato analiticamente stimato dal CTU in almeno 50.000,00 euro (v. pp. 130 – 133 consulenza tecnica d'ufficio).

Invero parte appellante in sede di comparsa conclusionale in primo grado aveva contestato tale ammontare, sostenendo che in esso il CTU avrebbe indebitamente fatto rientrare non soltanto le spese di frazionamento in senso stretto (spese amministrative e tecnico professionali per circa 11.500,00 euro; spese di chiusura della porta di collegamento per 600,00 euro e spese di divisione degli impianti per circa 11.500,00 euro), ma anche spese, piuttosto, di ristrutturazione edile.

Tuttavia tale distinzione non appare corretta, atteso che le spese di finitura previste appaiono strettamente correlate alle opere impiantistiche necessarie per realizzare proprio la separazione degli impianti; tanto che nella presente sede di gravame l'appellante insiste, piuttosto, sulla diversa argomentazione che le suddette spese, pur complessivamente quantificabili in circa euro 50.000,00, potrebbero comunque essere suddivise in due *tranches*, la seconda delle quali (relativa alle opere edili) da rimandare al momento dell'estinzione del diritto di usufrutto attualmente gravante sull'intero bene.

Ma anche questa argomentazione non coglie nel segno, atteso che tale sviluppo diacronico non soltanto non riduce il suddetto considerevole importo complessivo di spesa, ma anzi lo espone all'alea di un ulteriore aumento in ragione della possibile influenza dell'inflazione.

Non condivisibile, poi, l'osservazione secondo cui il frazionamento in due unità dell'attuale appartamento, di consistenza superficiaria di 183 mq., garantirebbe una maggiore appetibilità sul mercato immobiliare, sempre più indirizzato verso metrature maggiormente ridotte. Infatti, come ben evidenziato dal CTU, il frazionamento indicato da parte appellante determinerebbe due unità disfunzionali, con conseguente deprezzamento economico. In particolare, il frazionamento proposto determinerebbe una distribuzione irrazionale degli spazi, atteso che l'appartamento d'angolo <<avrebbe il portoncino d'ingresso direttamente di fronte alla porta del bagno (...) e l'unica camera da letto con accesso diretto dal salone>>; mentre <<l'altro appartamento avrebbe un soggiorno di troppo modeste dimensioni (ex camera da letto), unica camera da letto, ben due bagni (uno con balconcino) e una

lavanderia, una cucina (quella originaria) di dimensioni sproporzionate in eccesso rispetto alla ridotta superficie dell'appartamento e troppa superficie destinata a ingresso, corridoio e disbrigo>> (p. 128 consulenza tecnica d'ufficio).

Analogamente è a dirsi per il proposto frazionamento dell'immobile sito in Castellammare del Golfo.

Al riguardo il CTU ha evidenziato come <<per effettuare la divisione dell'immobile di Castellammare del Golfo (TP), sostanzialmente, occorrerebbe frazionare la corte comune attrezzata in cui insiste tra l'altro un "campo da tennis" (che si sviluppa a ridosso e per l'intera lunghezza del prospetto posteriore del fabbricato che comprende i tre appartamenti).

Tale soprassuolo però non può essere frazionato e quindi, nell'ipotesi di divisione avanzata dalla convenuta, lo stesso dovrebbe essere ricompreso per intero nella corte di pertinenza dell'int. 1 (da assegnare ad uno dei conviventi) o degli interni 2 e 3 (da assegnare all'altro convivente) e ciò, stante la circostanza che l'impianto è posto a circa 3,5 m. dal fabbricato, recherebbe nocumento alla divisione con particolare riferimento all'appartamento o agli appartamenti che si troverebbe ad essere in estrema continuità con un impianto esclusivo dell'altro convivente e dallo stesso utilizzato>> (pp. 139- 140 consulenza tecnica d'ufficio).

Peraltro, tale disomogeneità, oltre a determinare una notevole disfunzionalità nella fruizione della parte eventualmente frazionata a cui verrebbe precluso l'accesso alla corte attualmente comune, richiederebbe altresì, come osservato dal CTU, in termini di compensazione un consistente conguaglio in denaro (che il ridotto valore in proporzione dei beni minori non è sufficiente per ridurre in maniera apprezzabile), pari ad € 276.000,00 od € 186.000,00 secondo i progetti residuali ipotizzati dal CTU n. 3 e n. 4 (v. pp. 125 – 126 consulenza tecnica d'ufficio); sicché il progetto divisionale dichiarato esecutivo dal giudice di prime cure si lascia preferire, per l'appunto, anche in ragione del ben più contenuto importo (€ 13.125,00) del conguaglio in denaro fra le due rispettive quote.

Con il secondo motivo di gravame, l'appellante *Parte_1* censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado afferma: <<Orbene, deve ritenersi che non c'è contestazione tra le parti circa il valore del compendio ereditario e del valore delle quote di ciascun convivente (...) (...) delle eccezioni sollevate da *Parte_1* in merito alla stima del compendio da dividere non si potrà tener conto, osservato, inoltre, che i criteri di valutazione adottati dal perito per la valutazione del compendio immobiliare devono essere condivisi per ragionevolezza e coerenza>>.

L'appellante così argomenta.

<<Il Giudice di primo grado è incorso in: Erronea determinazione del valore dei cespiti facenti parte della comunione ereditaria. Erronea e/o insufficiente motivazione in ordine alla determinazione del valore dei cespiti facenti parte della comunione ereditaria. Erronea determinazione dei lotti di divisione.

Si osserva che la stima dei valori degli immobili è stata effettuata considerando gli stessi liberi e disponibili con valutazione sia della nuda proprietà, sia dell'usufrutto del tutto assorbente rispetto ad eventuali locazioni (v. pag. 31 della ctu).

Occorre rilevare che tale criterio di stima risulta non condivisibile ed erroneo nella fattispecie.

Si osserva infatti che nella comunione ereditaria oggetto del presente giudizio vi sono alcuni beni (appartamento in Roma Via Flaminia n. 203, immobili in Castellammare del Golfo e terreno in Tarquinia) con riferimento ai quali la comunione della nuda proprietà oggetto di divisione riguarda l'intero bene, sul quale correlativamente esiste l'usufrutto sull'intero bene del quale è titolare la Sig.ra Controparte_1. Con riferimento a tali beni, sui quali esiste un usufrutto correlato alla vita dell'usufruttuario, non appare condivisibile il criterio di stima che considera gli stessi liberi e disponibili.

L'esistenza di un usufrutto correlato alla vita dell'usufruttuario comporta infatti una naturale restrizione della piena disponibilità del bene della quale occorre tenere conto in sede di stima mediante un abbattimento del valore di stima in quota percentuale.

Vi sono poi gli altri beni rientranti nella comunione ereditaria oggetto del presente giudizio, con riferimento ai quali la comunione della nuda proprietà oggetto di divisione riguarda la quota di $\frac{1}{2}$ del bene, sulla quale quota correlativamente esiste l'usufrutto del quale è titolare la Sig.ra Controparte_1 mentre la restante quota di $\frac{1}{2}$ del bene appartiene in piena proprietà alla Sig.ra Controparte_1 e non fa parte di comunione ereditaria. Con riferimento a tali beni appare ancor meno condivisibile il criterio di stima che considera gli stessi liberi e disponibili. Su tali beni infatti sussiste (sulla quota di $\frac{1}{2}$) un usufrutto correlato alla vita dell'usufruttuario e si tratta inoltre di beni caduti in successione solo per la metà indivisa. Tale situazione, che comporta l'esistenza e la titolarità di diritti reali diversi sul medesimo bene comporta una naturale restrizione della piena disponibilità del bene della quale occorre tenere conto in sede di stima mediante un abbattimento del valore di stima in quota percentuale. La stima dei valori degli immobili effettuata nella ctu espletata in primo grado considerando gli stessi liberi e disponibili è pertanto erronea in quanto non considera, mediante opportuni abbattimenti dei valori di stima in quota percentuale, la concreta situazione dei beni come sopra indicata.

Con riferimento all'appartamento in Roma Via Flaminia n. 203.

Con riferimento al valore dell'appartamento in oggetto si è a suo tempo osservato in sede di osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio preliminare, le cui argomentazioni si ripropongono integralmente nel presente giudizio di appello, che dalla banca dati delle quotazioni immobiliari (valori Organi presente sul sito della Organizzazione_2, per la zona di appartenenza dell'appartamento in oggetto, nel secondo semestre 2013, risulta un valore di mercato per abitazioni civili in stato conservativo normale, variabile da euro 4.300,00/mq ad euro 5.600,00/mq.

La collocazione dell'appartamento al piano primo, la notevole dimensione dello stesso e la presenza di un solo piccolo balcone che affaccia sul cortile interno, che costituiscono elementi negativi o parzialmente negativi evidenziati dal C.T.U., appaiono sufficienti per ritenere congruo un valore/mq. pari a euro 4.500,00.

Si avrà pertanto: euro 4.500,00 x 183 mq.= euro 823.500,00. (v. relazione dell'Arch.

Persona_5 allegata in formato PDF in sede di osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio preliminare, che si trova allegata alla ctu).

Le suddette osservazioni in ordine alla stima del valore dell'appartamento in Roma Via Flaminia sono state effettuate, come già detto, in sede di osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio preliminare. Successivamente, all'udienza del 28.10.2014, la difesa della odierna appellante ha sollevato espressa contestazione in ordine ai progetti di divisione contenuti nella ctu in quanto non prevedono la divisione in natura dell'appartamento in Roma Via Flaminia e si è riportata ai pregressi scritti difensivi, tra i quali naturalmente sono comprese anche le osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio preliminare e le deduzioni in esse contenute.

Le osservazioni critiche relative alla stima del valore dell'appartamento in Roma Via Flaminia sono state pertanto effettuate in sede di osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio preliminare e ribadite successivamente, all'udienza del 28.10.2014, in epoca successiva al deposito della ctu, essendosi la difesa riportata ai pregressi scritti difensivi.

Erronea risulta pertanto la motivazione della sentenza impugnata nella parte nella quale si afferma che "... deve ritenersi che non c'è contestazione tra le parti circa il valore del compendio ereditario e del valore delle quote di ciascun dividendo ...". Nella presente sede comunque si osserva che aggiungendo al suddetto importo di euro 823.500,00 i valori aggiuntivi calcolati dal CTU (v. pagg. 40 e 41 della ctu) in relazione alla quota di proprietà del c.d. appartamento del portiere (euro 9.000,00) ed in relazione all'utilità della zona a parcheggio (euro 10.000,00) si ottiene la somma di euro 842.500,00. Tale valore si discosta notevolmente dal valore di stima contenuto nella ctu espletata in primo grado, nella quale il valore dell'immobile viene stimato in euro 966.000,00.

La differenza tra i due valori ammonta ad euro 123.500,00.

Si tratta di una differenza certamente assai consistente anche in considerazione della circostanza che essa riguarda la stima del valore di un solo bene.

Tale differenza giustifica la contestazione, che comunque nella presente sede di gravame viene svolta, del valore dell'appartamento in Roma Via Flaminia come stimato nella ctu espletata in primo grado.

Tale differenza deriva dalla circostanza che nella stima del valore dell'immobile effettuata nella ctu vengono considerati, nell'ambito dei quattro metodi di stima adottati, valori unitari per mq. da euro 5.000,00 a euro 5.300,00.

Tali valori risultano, per quanto sopra esposto, ed anche in considerazione della circostanza che l'immobile (come indicato anche nella ctu a pag.38) necessita di manutenzione interna, erronei in quanto troppo elevati in relazione alle caratteristiche dell'immobile ed all'andamento del mercato immobiliare e conducono ad una stima erronea del valore dell'immobile.

La stima del valore dell'appartamento in Roma Via Flaminia n. 203 effettuata nella ctu espletata in primo grado è pertanto erronea in quanto basata sulla considerazione, nell'ambito dei quattro metodi di stima adottati, di valori unitari per mq. erronei in quanto troppo elevati.

Occorre inoltre rilevare che sia la stima del valore dell'immobile che il valore della nuda proprietà andranno aggiornati all'attualità nel presente giudizio di appello, avuto

riguardo alla circostanza che la ctu espletata in primo grado è stata depositata in data 20.6.2014.

In proposito occorre considerare quanto indicato nelle tabelle OMI, presenti sul sito della *Organizzazione_2*, relative agli anni 2014, 2015 ed al 1° semestre dell'anno 2016 per la zona di appartenenza dell'appartamento in oggetto.

Tali tabelle riportano il seguente andamento: 1° semestre 2014 4.300/5.600 2° semestre 2014 4.200/5.600 1° semestre 2015 3.900/5.300 2° semestre 2015 3.800/5.200 1° semestre 2016 3.800/5.200 Si osserva che le medesime tabelle relative all'anno 2013 riportavano i seguenti valori: 1° semestre 2013 4.100/6.000 2° semestre 2013 4.300/5.600.

Tali tabelle evidenziano la consistente e progressiva diminuzione dei valori economici di mercato verificatasi successivamente al periodo di rilevamento effettuato nella ctu espletata in primo grado.

L'abbassamento dei valori minimi e massimi comporta necessariamente anche l'abbassamento dei valori medi, che nel 2° semestre 2015 e nel 1° semestre 2016 si attestano sul valore di euro 4.500,00, che costituisce il valore di riferimento considerato congruo in sede di osservazioni alla consulenza tecnica di ufficio preliminare.

In tale sede, come sopra dedotto, sulla base del valore di euro 4.500,00 al mq. si era pervenuti ad un valore di stima di euro 4.500,00 x 183 mq.= euro 823.500,00. Ed aggiungendo a tale importo i valori aggiuntivi calcolati nella ctu in complessivi euro 19.000,00 si ottiene l'importo di euro 842.500,00.

Tale valore, come sopra dedotto, si discosta notevolmente dal valore di stima contenuto nella ctu espletata in primo grado, nella quale il valore dell'immobile viene stimato in euro 966.000,00.

La differenza tra i due valori ammonta ad euro 123.500,00.

Appare pertanto evidente la necessità di aggiornare all'attualità il valore di stima dell'immobile attraverso l'espletamento di nuova ctu che provveda alla stima dello stesso all'attualità.

Si rileva peraltro che gli elementi negativi o parzialmente negativi dell'immobile evidenziati nella ctu, e sopra indicati, appaiono sufficienti per ritenere congruo, allo stato, un valore/mq. pari a euro 4.000,00, sulla base del quale si avrà il valore di: euro 4.000,00 x 183 mq.= euro 732.000,00.

Aggiungendo a tale importo i valori aggiuntivi calcolati nella ctu in complessivi euro 19.000,00 si ottiene l'importo di euro 751.000,00.

Tale valore si discosta notevolmente dal valore di stima contenuto nella ctu espletata in primo grado, nella quale il valore dell'immobile viene stimato in euro 966.000,00.

La differenza tra i due valori ammonta ad euro 215.000,00.

Risulta in tal senso ancora più evidente la necessità di aggiornare all'attualità il valore di stima dell'immobile attraverso l'espletamento di nuova ctu che provveda alla stima dello stesso all'attualità.

Occorrerà inoltre aggiornare all'attualità il valore della nuda proprietà in rapporto al valore dell'usufrutto in ragione del tempo trascorso dal deposito della ctu espletata in primo grado.

Come evidenziato nella comparsa conclusionale di primo grado, nella ctu vi sono una serie di argomentazioni insufficientemente trattate e calcolate ai fini del valore dei beni all'attualità con termini largamente interpretabili senza correlazione a criteri oggettivi. Nella quantificazione, nell'analisi e nel calcolo della massa ereditaria, compiuta nella ctu infatti si rileva: l'appartamento di via Flaminia 203, è definito in condizioni d'uso sufficienti (pag. 33 della ctu), criterio non parametrabile a quantificazione economica certa; sotto il profilo urbanistico il CTU ha accertato minimali differenze che possono essere regolarizzate attraverso la presentazione della S.C.I.A., in relazione alla quale procedura la ctu (pagg. 36 e 37) contiene un calcolo forfettario, pertanto non certo e non correlato a criteri oggettivi. L'appartamento di via R. Stasi, (pag.58) è definito in condizioni d'uso insufficienti e appartenente ad un fabbricato che necessita di manutenzione delle facciate; risulta gravato di gravi irregolarità non sanabili se non con una variazione della destinazione d'uso dell'abitazione e in relazione a tale situazione urbanistica si effettua un calcolo forfettario di decremento del valore del bene formulato su previsioni non certe. L'appartamento di via A. Patti, è definito in condizioni d'uso sufficienti. L'appartamento deriva da un frazionamento senza titolo, irregolarità non sanabile se non con una variazione della destinazione d'uso dell'abitazione e in relazione a tale situazione urbanistica si effettua un calcolo forfettario di decremento del valore del bene formulato su previsioni non certe. Il villino di via del Sagittario in località San Nicola, è definito in condizioni d'uso appena sufficienti. In relazione alla eventuale regolarizzazione di alcune lievi irregolarità si effettua un calcolo forfettario di decremento del valore del bene formulato su previsioni non certe. Compendio immobiliare in Contrada Conza Castellammare. È costituito da tre appartamenti definiti in condizioni d'uso appena sufficienti e da una vasta area comune circostante. In relazione alla situazione urbanistica si effettua un calcolo forfettario di decremento del valore dei beni formulato su previsioni non certe. I villini 1 e 2 siti in Visicari, sono definiti in condizioni d'uso del tutto insufficienti e, allo stato, inabitabili. In relazione alla situazione urbanistica si effettua un calcolo forfettario di decremento del valore dei beni formulato su previsioni non certe.

Per quanto esposto l'appellante contesta ed impugna in quanto erronei i valori di stima attribuiti ai cespiti nella ctu espletata in primo grado.

L'erroneità dei valori di stima attribuiti ai cespiti nella ctu espletata in primo grado determina l'erroneità dei progetti di divisione elaborati nella ctu stessa - incluso il progetto di divisione redatto dal CTU sub1) - e dei lotti di divisione in essi indicati. Tale erroneità riguarda anche la sentenza impugnata poiché nella motivazione della stessa si legge "...osservato, inoltre, che i criteri di valutazione adottati dal perito per la valutazione del compendio immobiliare devono essere condivisi per ragionevolezza e coerenza." In tal senso formano oggetto del presente gravame l'impugnazione in quanto erronei dei valori di stima attribuiti ai cespiti nella ctu espletata in primo grado e conseguentemente l'impugnazione in quanto erroneo del progetto di divisione dichiarato esecutivo dalla sentenza impugnata, ossia il progetto di divisione redatto dal CTU sub1).

L'appellante conseguentemente contesta ed impugna in quanto erroneo il progetto di divisione che il Tribunale ha ritenuto di dover dichiarare esecutivo, ossia il progetto di divisione redatto dal CTU sub1). Si intende appellare la parte della sentenza impugnata (pag. 7) nella quale il Giudice di primo grado motiva: "Il Tribunale ritiene di dover dichiarare esecutivo il progetto di divisione redatto dal ctu sub 1), dal momento che è quello che prevede il pagamento di un minor conguaglio in denaro da un condividente all'altro (€ 13.125,00) e che dunque costituisce la piena attuazione del diritto dei condividenti all'assegnazione delle quote in natura in misura quanto più corrispondente alle quote ereditarie ,che in materia di divisione costituisce la regola". Il Giudice di primo grado è incorso in: Erronea determinazione del valore dei cespiti facenti parte della comunione ereditaria. Erronea e/o insufficiente motivazione in ordine alla determinazione del valore dei cespiti facenti parte della comunione ereditaria. Erronea determinazione dei lotti di divisione.

La stima del valore dei cespiti caduti in successione effettuata tenendo conto delle osservazioni sopra dedotte per l'appellata, avrebbe condotto con tutta evidenza ad altri risultati in termini di valori da attribuire ai singoli cespiti e, di conseguenza, in termini di composizione dei lotti di divisione che compongono i progetti di divisione. La erroneità dei valori di stima attribuiti ai cespiti nella ctu espletata in primo grado determina la conseguente erroneità dei progetti di divisione elaborati nella ctu stessa - incluso il progetto di divisione redatto dal CTU sub1) - e dei lotti di divisione in essi indicati.

Risulta infatti evidente, ad esempio, che l'erroneità del valore di stima dell'appartamento in Roma Via Flaminia ha reso erroneo ed insufficiente il progetto di divisione che il Tribunale ha ritenuto di dover dichiarare esecutivo, ossia il progetto di divisione redatto dal CTU sub1).

Attribuendo infatti all'appartamento in Roma Via Flaminia un valore di stima, rispetto a quello indicato nella ctu, sensibilmente più basso, come sopra indicato nel presente atto in euro 842.500,00 o, ancora più verosimilmente in ragione delle caratteristiche dell'immobile, in euro 732.000,00, verrà necessariamente e conseguentemente a determinarsi una diversa composizione dei lotti di divisione in ragione del diverso valore del bene.

Da quanto esposto emerge con chiarezza la erroneità della determinazione del valore dei cespiti facenti parte della comunione ereditaria nella quale è incorsa la sentenza impugnata e la conseguente erroneità del progetto di divisione dichiarato esecutivo dalla sentenza impugnata, ossia il progetto di divisione redatto dal CTU sub1), e della determinazione dei lotti di divisione.

Con la conseguente necessità dell'espletamento di una nuova c.t.u. al fine della determinazione del valore dei cespiti oggetto della comunione ereditaria e della formazione dei lotti di divisione.

Si intende appellare conseguentemente anche il capo della sentenza impugnata, contenuto nel dispositivo della stessa, che dichiara sciolta la comunione ereditaria tra CP_2 e Parte_1 (pagg. 8-10).

Si intende appellare conseguentemente anche il capo della sentenza impugnata, contenuto nel dispositivo della stessa, che dichiara esecutivo il progetto di divisione redatto dal CTU sub 1) (pagg. 10-11).

Si intende appellare conseguentemente anche il capo della sentenza impugnata, contenuto nel dispositivo della stessa, che dispone che i lotti A) e B) vengano estratti a sorte al passaggio in giudicato della sentenza (pag.11).

Si intende appellare conseguentemente anche il capo della sentenza impugnata, contenuto nel dispositivo della stessa, che dispone che il sorteggio tra le parti dei lotti, come sopra individuati, sia effettuato con apposita istanza, ove si siano verificate le condizioni precisate in motivazione (pag. 11).

L'impugnazione dei suddetti quattro capi della sentenza di primo grado avviene in ragione ed in conseguenza delle medesime ragioni di gravame sopra dedotte con riferimento alle precedenti parti impugnate della sentenza di primo grado: Erronea determinazione del valore dei cespiti facenti parte della comunione ereditaria. Erronea e/o insufficiente motivazione in ordine alla determinazione del valore dei cespiti facenti parte della comunione ereditaria. Erronea determinazione dei lotti di divisione.

In virtù delle dedotte ragioni di gravame l'appellante chiede la Corte di Appello adita Voglia, in riforma della impugnata sentenza, disporre l'espletamento di nuova c.t.u. che determini il valore all'attualità dei cespiti oggetto della comunione ereditaria tenendo conto degli errori evidenziati dall'appellante con riferimento alla stima del valore dei beni effettuata dalla ctu espletata in primo grado e dei criteri indicati dall'appellante nel presente atto di appello; che determini all'attualità il valore delle quote di nuda proprietà dei condividenti; che provveda alla formazione dei lotti di divisione e del progetto di divisione secondo i valori determinati all'attualità come sopra. La suddetta c.t.u. viene indicata come indispensabile ex art 345 c.p.c. ai fini della decisione della causa.>>.

La censura è infondata.

In sede di osservazioni alla CTU l'odierna parte appellante, circa il valore di stima degli immobili, si era limitata a contestare, in relazione all'immobile sito in Roma, via Flaminia n. 203, il valore di € 5.300,00/mq attribuito dal CTU, deducendo che, a fronte di un valore desunto dalla banca dati delle quotazioni immobiliari variabile da € 4.300,00/mq. a 5.600,00/mq., il valore più congruo sarebbe stato, piuttosto, di € 4.500,00/mq, tenuto conto della <<collocazione dell'appartamento al piano primo>>, della <<notevole dimensione dello stesso>> e della <<presenza di un solo balcone che affaccia sul cortile interno>>. Inoltre, dal valore di € 823.500,00 così determinato, si sarebbe dovuto defalcare l'importo di € 180.000,00 per asseriti costi necessari per la manutenzione interna.

In sede di repliche il CTU ha dedotto, con argomentazione del tutto condivisibile, che gli elementi parzialmente negativi della collocazione al primo piano, della necessità di manutenzione interna, della notevole dimensione della metratura, che riducono il numero dei potenziali acquirenti (aspetti peraltro già evidenziati dallo stesso consulente tecnico nella sua relazione preliminare), sono ampiamente compensati non soltanto dai <<valori aggiuntivi costituiti dalla zona a parcheggio e dalla quota

parte dell'appartamento c.d. "del portiere" >>, ma ancor prima, in generale, dalla <<particolare qualità della microzona nell'ambito di un quartiere già molto apprezzato>> a livello di mercato immobiliare (pp. 37, 38 e 136 consulenza tecnica d'ufficio>>.

Inoltre, anche in parte qua in maniera del tutto condivisibile, il CTU ha ulteriormente replicato che <<per quanto riguarda la detrazione di € 180.000,00, che i difensori della convenuta pretenderebbero di applicare al valore commerciale dell'immobile, la medesima non è condivisibile in quanto una tale spesa renderebbe l'appartamento in oggetto "totalmente ristrutturato" a cui atterrebbe una valutazione maggiore di quella accertata dal c.t.u. e che è riferita, come specificato, ad appartamenti in condizioni d'uso normali e/o sufficienti>>.

Invero in sede di comparsa conclusionale in primo grado l'odierno appellante ha censurato la CTU in merito alla valutazione di stima anche in ordine agli immobili di via Stasi e di via Adelina Patti in Roma, del villino di via del Sagittario in località San Nicola e dei villini siti in Viscari in quanto i costi di regolarizzazione sarebbero stati calcolati non ricorrendo a criteri obiettivi, ma su base forfettaria e previsionale non certa.

Infine nell'atto di impugnazione, oltre a richiamare le predette doglianze, l'appellante ha altresì contestato che <<gli immobili sono stati considerati liberi e disponibili con valutazione sia della nuda proprietà, sia dell'usufrutto del tutto assorbente rispetto ad eventuali locazioni>>, senza dunque tener conto del deprezzamento derivante dall'usufrutto esistente in favore della *Controparte_1* .

In ultimo l'appellante insta, comunque, per rinnovare la CTU per ottenere una stima all'attualità, considerato il lungo lasso di tempo oramai decorso da quella espletata in primo grado.

Orbene, preliminarmente deve essere precisato che tali osservazioni critiche, sia pur successive al termine di cui all'ultimo comma art. 195 c.p.c., non integrando eccezioni di nullità procedimentale e non introducendo nuovi fatti, costituiscono argomentazioni difensive – sebbene non di carattere tecnico-giuridico –; sicché, in quanto non soggette a termini perentori, possono essere sollevate anche in sede di comparsa conclusionale o in appello (Cass. civ., SS.UU., n. 5624 del 21 febbraio 2022).

Tanto premesso, quanto ai costi forfettari, pur criticando tale criterio la stessa parte appellante non è stata in grado di indicarne dei differenti.

Quanto alla omessa valutazione dell'asserito decremento dei cespiti immobiliari determinato dal diritto di usufrutto su di esso gravante, parte appellante, indipendentemente da ogni considerazione sulla fondatezza o meno della doglianza, non ha alcun concreto interesse giuridico al riguardo; infatti, atteso che tale peso grava uniformemente sull'intero compendio immobiliare, ne consegue che trattasi di valutazione che non incide sulla equivalenza delle quote.

Premesso, quindi, che i criteri di stima utilizzati dal CTU in primo grado appaiono corretti e pertanto del tutto condivisibili, è ben vero che la stima dei beni caduti in successione va compiuta al momento in cui interviene la decisione (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 5993 del 4 marzo 2020); tuttavia ciò di per sé non è sufficiente a giustificare

una rinnovazione della perizia per accertare il valore di stima all'attualità, atteso che l'istanza è stata formulata in maniera del tutto generica, senza specifiche allegazioni di eventuali variazioni, che potrebbero essere intervenute nelle more, idonee a minare la suddetta equivalenza delle quote.

Con il terzo motivo di gravame l'appellante Parte_1 censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di primo afferma :<<In merito alle spese di giudizio di osserva quanto segue. Nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese necessarie allo svolgimento del giudizio nel comune interesse, mentre valgono i principi generali sulla soccombenza per quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, siano conseguenza di eccessive pretese o di inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass.3083/06). Orbene, la stessa ctu ha dato atto dei numerosi incontri tra le parti fissati al fine di trovare una soluzione transattiva che ha sempre visto l'opposizione della convenuta che anche in sede decisoria ha insistito nella sua infondata pretesa al frazionamento quotistico di alcune entità immobiliari in comunione, circostanza che giustifica la condanna della medesima a rimborsare all'attore le spese di giudizio ; parimenti le spese di ctu andranno poste a definitivo carico della parte convenuta.>>; nonché nella parte in cui afferma: <<-condanna la convenuta Parte_1

[...] a pagare all'attore le spese del giudizio che liquida in 22.000 euro, oltre accessori di legge, oltre 880 euro per c.u.; - pone a definitivo carico della convenuta Parte_1 le spese di ctu liquidate>>

L'appellante così argomenta.

<<Il Giudice di primo grado è incorso in: Erronea e/o insufficiente motivazione in ordine alla condanna alle spese di giudizio e alle spese di ctu della convenuta Sig.ra Parte_1. Violazione degli articoli 91, 92 e seguenti c.p.c. Nella presente causa si tratta di effettuare una divisione esclusivamente a beneficio di due eredi rispetto ad una massa ereditaria destinata a tre distinti beneficiari, due figli e la madre, e ciò determina inevitabilmente – stante, da un lato, la sopravvivenza dei diritti di usufrutto, derivanti dall'eredità, e dall'altro lato, della parte percentuale dei diritti di piena proprietà su alcuni beni, preesistenti alla morte del padre, della Signora Controparte_1 – una divisione ereditaria limitata alla comunione della nuda proprietà, rinviando l'effettiva piena e completa disponibilità dei beni in capo all'attore e alla parte convenuta al momento dell'estinzione dei diritti della Signora Controparte_1 con successiva divisione. Per questo motivo si è tentato fin dalla prima riunione con il CTU di addivenire ad una divisione in sede extragiudiziale affinché si raggiungesse un accordo sull'intera massa ereditaria e di proprietà della madre affinché non si dovesse più ricorrere a ulteriori liti giudiziarie. Tale tentativo di soluzione extragiudiziale ha riguardato la possibilità di trovare un assetto complessivo delle posizioni anche al di là dell'oggetto del presente giudizio, il quale riguarda la divisione della sola comunione della nuda proprietà esistente tra l'attore e la convenuta odierna appellante. In particolare il tentativo di composizione stragiudiziale si è esteso alla considerazione dei diritti (di proprietà e di usufrutto) della Sig.ra Controparte_1 (estranea al petitum del presente giudizio) ed alla loro valutazione al fine di una

ipotesi di composizione complessiva. Occorre tuttavia osservare che la circostanza che tale tentativo non sia allo stato riuscito non può essere considerato elemento di addebito alla odierna appellante in sede di condanna alle spese del giudizio, in quanto tale tentativo ha riguardato diritti, quali quelli della Sig.ra Controparte_1 estranei ed ulteriori rispetto a quelli oggetto del presente giudizio di divisione. In tal senso anche la proposta formulata da parte attrice all'udienza del 20.11.2012 conteneva una proposta divisionale comprendente anche i diritti della Sig.ra CP_1

[...] che la odierna appellante non ha ritenuto opportuno accettare. Con riferimento alla proposta transattiva formulata dal Giudice di primo grado all'udienza del 8.5.2012, la quale prevedeva l'assegnazione all'attore dell'immobile di Via Flaminia n.203 e l'assegnazione alla convenuta odierna appellante di tutti gli altri beni, si osserva che alla successiva udienza del 25.6.2012 la odierna appellante ha dichiarato che non intendeva accettarla poiché sui beni oggetto della divisione sussistono diritti reali dei quali è titolare la Sig.ra Controparte_1 in sede transattiva auspicando una soluzione che consenta l'attribuzione a sé ed al Sig. [...] CP_2 di beni in proprietà esclusiva. In sede giudiziale insistendo per la divisione secondo le modalità indicate nella comparsa di costituzione e risposta. Con riferimento a tale proposta si osserva che la odierna appellante ha motivato con esattezza le ragioni per le quali non intendeva accettarla. Si osserva comunque in linea generale che ciascuna parte deve essere considerata libera di rifiutare proposte che non siano ritenute congrue o non soddisfacenti in relazione alla situazione giuridica sostanziale o alla propria impostazione difensiva. La giurisprudenza ha avuto occasione di affermare che nei giudizi di divisione vanno poste a carico della massa le spese che sono servite a condurre nel comune interesse il giudizio alla sua conclusione (come le spese di consulenza tecnica di ufficio che vanno poste a carico di tutti i condividenti pro quota: Cass. n.22122/2009), mentre il principio della soccombenza trova applicazione solo quando sia stato necessario decidere una controversia insorta tra i condividenti e si applica a quelle spese che, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sono state necessitate da eccessive pretese o da inutili resistenze, cioè dall'ingiustificato comportamento della parte (Cass. n.3083/2006; Cass. n.7059/2002). Si osserva che negli incontri tenutisi innanzi al CTU al fine di trovare una soluzione transattiva non vi è stata "l'opposizione della convenuta" bensì all'esito la non accettazione motivata della soluzione ipotizzata. Con riferimento alla ctu si osserva che essa ha costituito un elemento senza dubbio utile e necessario a condurre nel comune interesse il giudizio di primo grado alla sua conclusione. Pur formando oggetto delle osservazioni e contestazioni sopra dedotte nel presente atto di appello, la ctu espletata in primo grado ha avuto un ruolo determinante nel comune interesse dei condividenti e nello svolgimento del processo. Infatti il CTU ha accertato che la quota di 1/2 della piena proprietà dell'accessorio al piano seminterrato, senza numero interno, in Roma alla Via Flaminia 203 (per il 50% ciascuno della nuda proprietà ai figli; per l'usufrutto alla coniuge CP_1 già proprietaria dell'altra quota di 1/2 della piena proprietà)- foglio 545, particella 51, subalterno 505, categoria C/2, classe 8, mq 10, rendita € 95,03, ubicazione Via Flaminia n. 203, piano S1 - non fa parte della comunione ereditaria in

quanto come si evince dalle visure non è di proprietà del de cuius e quindi dei suoi eredi, odierne parti del giudizio. Per la cantina, come appare anche in visura catastale storica, risulta il passaggio dall'intestato *Persona_3* direttamente agli intestati eredi del de cuius senza alcun titolo, infatti con l'atto di compravendita per notaio *Persona_4* del 16.05.1979, il de cuius, in regime di comunione di beni con la coniuge *CP_1* acquistò dal *Persona_3* unicamente la cantina int. 1 (sub. 504). La ctu ha pertanto consentito di accertare la circostanza, non emersa in precedenza, che uno dei cespiti che si ritenevano far parte della comunione ereditaria in realtà non ne fa parte. La ctu ha consentito di accertare l'esatta consistenza dei singoli beni che fanno parte della comunione ereditaria. La ctu ha consentito di accertare la situazione urbanistica dei singoli beni che fanno parte della comunione ereditaria. La ctu ha consentito di accertare lo stato conservativo dei singoli beni che fanno parte della comunione ereditaria. Risulta dunque evidente che la ctu espletata contiene elementi di fondamentale importanza ed utilità per tutti i condividenti e per il presente giudizio di divisione, incluso il presente grado di appello e che pertanto le spese di ctu debbano essere poste a carico della massa o dei condividenti pro quota. Appaiono pertanto palesi la erroneità e/o l'insufficienza della motivazione in ordine alla condanna alle spese di ctu della convenuta Sig.ra *Parte_1* e la violazione degli articoli 91, 92 e seguenti c.p.c. nei quali incorre la sentenza impugnata. Si chiede pertanto che la Corte di Appello adita Voglia, in riforma della impugnata sentenza, in subordine alla vittoria di spese del grado, porre a carico della massa o a carico dei condividenti pro quota le spese di ctu liquidate in primo grado. Con riferimento alla condanna della odierna appellata a rimborsare all'attore le spese di giudizio si osserva che nella condotta difensiva della Sig.ra *Parte_1* [...] non ricorrono nè eccessive pretese né inutili resistenze. La odierna appellata, fin dalla comparsa di costituzione e risposta, non si è mai opposta allo scioglimento della comunione ereditaria oggetto del presente giudizio. Essa ha chiesto che lo scioglimento della comunione ereditaria avvenisse attraverso anche il frazionamento di unità immobiliari. Tale impostazione difensiva risulta del tutto corretta e giuridicamente fondata. Come ampiamente argomentato sia negli scritti difensivi di primo grado che nel presente atto di appello sub 1 (al quale si rinvia per una più estesa trattazione della questione), il diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire la sua parte in natura dei beni in comunione, anche attraverso lo strumento del frazionamento di un immobile in comunione (Cass. 25322/11; Cass. 14577/12), costituisce principio generale regolatore della materia. Tale diritto trova la propria affermazione nell'art.718 c.c., il quale riconosce in linea generale a ciascun compartecipe di vedersi assegnata, mediante la divisione, una porzione in natura del bene comune. Tale principio è ribadito anche dall'art. 1114 c.c. con riguardo alla divisione non ereditaria. Tale principio vale non tanto con riferimento al patrimonio comune, complessivamente considerato, quanto soprattutto con riguardo ad ogni singolo bene. (v. P. Forchielli – F. Angeloni in Trattato Scialoja – Branca, Della divisione, sub art.718). Tale assunto deriva dalla formulazione letterale dell'art. 718 c.c., il quale non afferma che ciascun coerede può chiedere la sua parte in natura del patrimonio ereditario, ma afferma

invece che può chiedere la sua parte in natura dei beni mobili ed immobili dell'eredità. Tale norma riconosce dunque a ciascun convivente il potere di far dividere materialmente ogni singolo bene. (v. P. Forchielli – F. Angeloni in Trattato cit.). La giurisprudenza è concorde nell'affermare che in tema di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, integrando un'eccezione al diritto potestativo di ciascun partecipante alla comunione di conseguire i beni in natura, può ritenersi giustificata solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dalla irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dalla impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessivi. (v. fra le altre Cass. n.15380/2005). Inoltre, come ampiamente argomentato sia negli scritti difensivi di primo grado che nel presente atto di appello sub 1 (al quale si rinvia per una più estesa trattazione della questione), l'appartamento sito in Roma Via Flaminia e gli immobili siti in Castellammare del Golfo risultano essere comodamente divisibili ed in tal senso si invoca pertanto la riforma della sentenza impugnata. La sentenza impugnata non contiene il rigoroso accertamento, richiesto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, della ricorrenza dei presupposti della non comoda divisibilità degli immobili oggetto di divisione. Da ciò discende la violazione degli articoli 718 e seguenti c.c., ed in particolare degli articoli 718 e 720 c.c. La motivazione della sentenza impugnata non spiega infatti le ragioni specifiche in virtù delle quali i singoli beni non sarebbero divisibili a causa della sussistenza di uno o più dei presupposti della non comoda divisibilità come individuati dalla giurisprudenza con riferimento al disposto dell'art.720 c.c. Nella condotta della convenuta odierna appellante non è dunque ravvisabile alcuna eccessiva pretesa né alcuna inutile resistenza né alcun ingiustificato comportamento. Al contrario, la odierna appellata ha coerentemente seguito una impostazione difensiva del tutto corretta, giuridicamente fondata e pienamente sostenibile. In ogni caso risulta comunque eccessiva la condanna della convenuta a rimborsare all'attore la totalità delle spese di giudizio, incluse quelle relative alla fase di studio ed alla fase introduttiva del giudizio. Appaiono pertanto palesi la erroneità e/o l'insufficienza della motivazione in ordine alla condanna alle spese di giudizio della convenuta Sig.ra Parte_1 e la violazione degli articoli 91, 92 e seguenti c.p.c. nei quali incorre la sentenza impugnata. Si chiede pertanto che la Corte di Appello adita Voglia, in riforma della impugnata sentenza, in subordine alla vittoria di spese del grado, porre a carico della massa o compensare tra le parti le spese di giudizio del primo grado. In virtù delle dedotte ragioni di gravame appaiono palesi la erroneità e/o l'insufficienza della motivazione in ordine alla condanna alle spese di giudizio e alle spese di ctu della convenuta Sig.ra Parte_1 e la violazione degli articoli 91, 92 e seguenti c.p.c. nei quali incorre la sentenza impugnata. In virtù delle dedotte ragioni di gravame l'appellante chiede che la Corte di Appello adita Voglia, in riforma della impugnata sentenza, in subordine alla vittoria di spese del grado, porre a carico della massa o compensare tra le parti le spese di giudizio del primo grado e porre a carico della

massa o a carico dei condividenti pro quota le spese di ctu liquidate in primo grado.>>.

Dalla infondatezza dei due precedenti motivi di appello deriva, di conseguenza, l'infondatezza anche della terza ed ultima censura in punto di statuizione delle spese in primo grado.

Al rigetto del gravame segue la condanna dell'appellante a rifondere le spese del grado agli appellanti, come liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022, n. 147, in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto dello scaglione di valore (valore della causa: superiore ad euro 520.000,00, tabella 12, scaglione settimo), delle fasi del giudizio (senza istruttoria) e dell'aumento per la difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale (art. 4 comma 2).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata, a norma del comma 1-*bis*, medesimo art. 13.

P.Q.M

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da *Parte_1* [...], con atto di citazione notificato in data 27/02/2017 nei confronti di *Controparte_2* e *Controparte_1*, avverso la sentenza n.15823/2016 emessa dal Tribunale ordinario di Roma e pubblicata il 6/08/2016, così provvede:

a) rigetta l'appello;

b) condanna *Parte_1* a rifondere a *Controparte_2* e *CP_1* [...], assistiti da un identico difensore, le spese di lite, che liquida in € 24.064,30 per compensi, oltre rimborso forfetario (15%) per spese generali, i.v.a. e c.p.a. nella misura di legge;

d) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002 a carico dell'appellante.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 maggio 2023.

Il Consigliere estensore
dott. Sandro Venarubea

Il Presidente f.f.
dott.ssa Maria Grazia Conti

